www.tecconcursos.com.br/questoes/3165572

CEBRASPE (CESPE) - Ana Tec II (SEBRAE)/SEBRAE/Processo Legislativo/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposição Geral (Processo Legislativo, art. 59 da CF/1988)

1) A respeito das leis ordinárias e complementares, julgue os itens a seguir, com base na Constituição Federal de 1988 e na jurisprudência do STF.

I As leis complementares recebem essa denominação ante a missão irrestrita de complementar o texto constitucional.

II As leis ordinárias são hierarquicamente inferiores às leis complementares.

III Do ponto de vista procedimental, a diferença entre a lei complementar e a lei ordinária está no quórum exigido para a aprovação de cada uma dessas espécies legislativas.

Assinale a opção correta.

a) Apenas o item **II** está certo.
b) Apenas o item **III** está certo.
c) Apenas os itens **I** e **II** estão certos.
d) Apenas os itens **I** e **III** estão certos.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3172517

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE PR)/PGE PR/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposição Geral (Processo Legislativo, art. 59 da CF/1988)

2) Acerca dos processos legislativos estadual e municipal, assinale a opção **correta**.

a) Em virtude da autonomia política, os estados-membros podem adotar modelos diversos do federal no que se refere ao tratamento do veto do chefe do Poder Executivo às proposições aprovadas pelo Poder Legislativo.
b) Lei municipal destinada à criação de cargo público é de iniciativa privativa do prefeito municipal.
c) Não é cabível iniciativa popular para envio de projeto de lei às câmaras municipais.
d) Todo projeto de lei tem de ser votado no plenário da câmara municipal.
e) Os governadores têm competência para propor leis que criem e organizem cargos no âmbito do Ministério Público dos respectivos estados.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/305871

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTCU)/TCU/2015

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposição Geral (Processo Legislativo, art. 59 da CF/1988)

3) Considere os seguintes temas: (a) elaboração, redação, alteração e consolidação das leis; (b) criação e extinção de órgãos da administração pública; (c) extinção de cargos públicos vagos; (d) delegação de matéria legislativa ao presidente da República. A partir da disciplina constante da CF, assinale a opção que apresenta as respectivas fontes normativas adequadas para disciplinar cada um dos temas considerados.

a) lei complementar / lei em sentido formal / medida provisória / resolução
b) regimento interno das casas do Poder Legislativo / decreto autônomo presidencial / lei oriunda de projeto de iniciativa presidencial / decreto legislativo
c) lei complementar / lei oriunda de projeto de iniciativa presidencial / decreto autônomo presidencial / resolução do Congresso Nacional
d) regimento interno das casas do Poder Legislativo / lei oriunda de projeto de iniciativa parlamentar / decreto regulamentar presidencial / decreto legislativo
e) emenda constitucional / decreto autônomo presidencial / lei em sentido formal / lei delegada

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/88938

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE PI)/MPE PI/2012

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposição Geral (Processo Legislativo, art. 59 da CF/1988)

8) Assinale a opção correta com referência a processo legislativo, controle de constitucionalidade, direitos e garantias fundamentais e funções essenciais da justiça.

a) Entre os chamados princípios constitucionais sensíveis incluem-se o da função social da propriedade e o da livre iniciativa.
b) Medida provisória que seja rejeitada ou perca sua eficácia por decurso de prazo não poderá ser reeditada na mesma legislatura.
c) A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando, contudo, à eleição que ocorra no prazo de até um ano da data de sua vigência.
d) A CF prevê, entre as garantias dos membros do MP, a estabilidade após três anos de efetivo exercício.
e) A proposta de emenda constitucional será aprovada, após votação em dois turnos em cada casa do Congresso Nacional, se obtiver três quintos dos votos dos respectivos membros em cada votação, ficando a casa legislativa na qual tenha sido concluída a votação encarregada de enviar o projeto de emenda ao presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2512846

CEBRASPE (CESPE) - Ana Leg (ALES)/ALES/Secretaria Legislativa e Secretaria Administrativa/2011

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposição Geral (Processo Legislativo, art. 59 da CF/1988)

11) Tendo como referência a Constituição Federal de 1988 (CF), assinale a opção **correta** acerca da teoria geral do processo legislativo.

a) Apenas o Poder Legislativo possui competência para deflagrar o processo legislativo.
b) O processo legislativo compreende a elaboração de leis ordinárias, de leis complementares, de leis delegadas, de resoluções administrativas dos tribunais, bem como dos decretos regulamentares.
c) O processo legislativo é o conjunto de atos e atividades destinados à elaboração de normas jurídicas.
d) A CF estabelece diversas formas de elaboração das leis ordinárias, podendo o Poder Legislativo optar por qualquer delas.
e) Para a elaboração de suas próprias normas, os estados e os municípios podem se valer de processo legislativo próprio, diferente do modelo preconizado pela CF.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3033

CEBRASPE (CESPE) - AUD (TCU)/TCU/2007

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposição Geral (Processo Legislativo, art. 59 da CF/1988)

13) Lei n.º X, de 14 de junho de 2006

Proíbe o gozo de férias simultâneo por mais de um terço dos servidores de cada um dos setores operacionais da autarquia federal Y e extingue a gratificação especial de localidade paga aos servidores da autarquia federal Z.

O Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º Fica proibido, a partir da vigência desta lei, o gozo de férias simultâneo por mais de um terço dos servidores de cada um dos setores operacionais da autarquia federal Y.
Art. 2.º Fica extinta a gratificação especial de localidade paga aos servidores da autarquia federal Z.
Parágrafo único. Fica garantido o pagamento da gratificação de que trata o *caput* deste artigo aos servidores que, até o dia 31 de maio de 2006, cumpriram os requisitos para o recebimento da vantagem.
Art. 3.º Esta lei entra em vigor no prazo de um mês após a sua publicação.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.
Essa lei, de iniciativa do Poder Executivo, foi publicada no Diário Oficial da União no dia 16 de junho de 2006. Em determinado setor operacional da autarquia Y, havia catorze servidores lotados. O controle interno, em seu relatório de auditoria, entendeu, pelo exame gramatical do texto da lei, que, naquele setor, era permitido o gozo simultâneo de férias por, no máximo, quatro servidores. Ao julgar o processo, o TCU, considerando a finalidade da norma, entendeu que era permitido o gozo simultâneo de férias por, no máximo, cinco servidores.

Ante a situação hipotética descrita e sabendo que a gratificação especial de localidade era paga por dia de serviço prestado nas localidades definidas em lei, julgue os itens

A Lei n.º X não padece de inconstitucionalidade formal decorrente de vício de iniciativa, uma vez que a Constituição Federal estabelece que são de iniciativa exclusiva do presidente da República, entre outras, as leis que disponham sobre servidores públicos civis e militares, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, aposentadoria e reforma.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1928709

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE RO)/PGE RO/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Leis Ordinárias e Complementares

17) Tramitou pela Assembleia Legislativa de Rondônia projeto de lei no qual havia ocorrido emenda parlamentar em matéria de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo, que resultou em aumento de despesa. Após aprovado o projeto de lei pela referida assembleia, o governador do estado sancionou a lei.

Nessa situação hipotética, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a referida lei é

a) constitucional, porque o governador não vetou a lei, convalidando-se o vício.
b) constitucional, visto que a emenda parlamentar convalida o vício de iniciativa.
c) formalmente inconstitucional, uma vez que lei decorrente de emenda parlamentar não pode aumentar despesa.
d) materialmente inconstitucional, uma vez que lei decorrente de emenda parlamentar não pode aumentar despesa.
e) formalmente inconstitucional, haja vista o vício de iniciativa.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2181609

CEBRASPE (CESPE) - Of (PM RO)/PM RO/Combatente/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Leis Ordinárias e Complementares

18) Em determinado estado da Federação, entraram em vigor três leis estaduais, de iniciativa de um deputado estadual: a primeira prevê a concessão de anistia a servidores públicos que foram punidos por terem participado de movimentos reivindicatórios; a segunda dispõe sobre as cargas horárias diária e semanal de servidores públicos da saúde do próprio estado-membro; e a terceira altera os critérios de transferência para a reserva, reforma e elegibilidade de policiais militares do próprio estado. Nessa situação hipotética, de acordo com a CF e com o entendimento do Supremo Tribunal Federal,

a) as três leis são inconstitucionais.
b) nenhuma dessas leis é inconstitucional.
c) apenas a primeira e a segunda leis são inconstitucionais.
d) apenas a segunda e a terceira leis são inconstitucionais.
e) apenas a primeira e a terceira leis são inconstitucionais.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2274734

CEBRASPE (CESPE) - Proc Jud (Pref Recife)/Pref Recife/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Leis Ordinárias e Complementares

19) Matéria constante em projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto de lei, na mesma sessão legislativa, mediante proposta

a) do presidente da República ou da maioria simples dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional.
b) da maioria simples dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional.
c) da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional.
d) da maioria simples dos membros da Câmara dos Deputados.
e) do presidente da República ou da maioria absoluta dos membros do Senado Federal.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/1871394

CEBRASPE (CESPE) - Ana Leg (ALECE)/ALECE/Consultoria Técnica Legislativa/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Leis Ordinárias e Complementares

20) Assinale a opção correspondente a instrumento normativo que regule outro dispositivo contido no texto constitucional, exigindo quórum de maioria absoluta para a sua aprovação.

a) medida provisória
b) emenda constitucional
c) lei complementar
d) lei ordinária
e) lei delegada

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/862663

CEBRASPE (CESPE) - JE TJPR/TJ PR/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Leis Ordinárias e Complementares

21) À luz dos dispositivos constitucionais e do entendimento jurisprudencial acerca de processo legislativo, é correto afirmar que as leis que dispõem sobre o aumento da remuneração de servidores em cargos públicos na esfera estadual da administração direta é de iniciativa

a) privativa do presidente da República, sendo inconstitucional a vinculação desse reajuste aos índices federais de correção monetária.
b) exclusiva do Congresso Nacional, devendo esse reajuste ser vinculado aos índices federais de correção monetária.
c) privativa do governador do estado, sendo inconstitucional a vinculação desse reajuste aos índices federais de correção monetária.
d) exclusiva da assembleia legislativa estadual, devendo esse reajuste ser vinculado aos índices federais de correção monetária.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/284367

CEBRASPE (CESPE) - JF (TRF 1ª Região)/TRF 1/2015

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Leis Ordinárias e Complementares

26) Com relação ao plebiscito, aos direitos políticos, à iniciativa popular de lei e aos partidos políticos, assinale a opção correta.

a) No Brasil, o alistamento eleitoral depende da iniciativa da autoridade judicial eleitoral, que deve comunicar ao cidadão que ele está apto a exercer sua capacidade eleitoral ativa por preencher os requisitos exigidos.
b) Os projetos de lei de iniciativa popular devem ser apresentados à Câmara dos Deputados, que fará sua apreciação inicial.
c) Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito público cuja personalidade jurídica se consuma após o registro de seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.
d) Conforme dispõe a CF, a convocação de plebiscito é competência privativa da Câmara dos Deputados, na condição de casa composta por representantes do povo.
e) Embora não se insiram entre os direitos e garantias fundamentais previstos na CF, os direitos políticos possuem o caráter instrumental de proteção do princípio democrático e investem o indivíduo no *status activae civitati*.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/210910

CEBRASPE (CESPE) - JE TJCE/TJ CE/2012

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Leis Ordinárias e Complementares

31) Acerca do processo legislativo na ordem jurídica pátria, assinale a opção correta.

a) Celebrado tratado, convenção ou ato internacional pelo presidente da República, cabe ao Congresso Nacional o correspondente referendo ou aprovação, mediante a edição de resolução específica.
b) No processo legislativo da lei ordinária, o veto presidencial parcial pode abranger trecho, palavras ou expressões constantes de artigo, parágrafo ou alínea.
c) O controle exercido pelo Congresso Nacional sobre a lei delegada opera efeitos *ex tunc*.
d) Segundo o STF, uma vez editada a medida provisória, não pode o presidente da República retirá-la da apreciação do Congresso Nacional nem tampouco ab-rogá-la por meio de nova medida provisória.
e) Lei ordinária posterior pode revogar lei formalmente complementar, desde que materialmente ordinária.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/116492

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2008

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Leis Ordinárias e Complementares

42) Alguns assuntos não precisam ser veiculados em lei em sentido formal. Esses assuntos incluem

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa.
b) extinção de cargos públicos vagos e criação de normas sobre condições para o exercício das profissões.
c) registros públicos e aplicação de pena.
d) desapropriação e criação de regime de bens para o casamento civil.

e) autorização para alienação de bem público e definição de regime dos portos.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/1316891

CEBRASPE (CESPE) - ACP (CGE PB)/CGE PB/Auditoria Governamental/2008

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Leis Ordinárias e Complementares

43) Em relação ao processo legislativo, assinale a opção correta.

a) Resolução do Senado é hierarquicamente inferior a lei ordinária.
b) Na constituição estadual, é inconstitucional a previsão de edição de medida provisória por governador.
c) Lei ordinária pode revogar lei complementar.
d) O presidente da República tem iniciativa privativa para apresentação de projeto de lei em matéria tributária da União.
e) Medida provisória é instrumento adequado para dispor sobre relação de emprego protegida contra demissão sem justa causa

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/1518659

CEBRASPE (CESPE) - JE TJSE/TJ SE/2008

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Leis Ordinárias e Complementares

44) Assinale a opção correta em relação ao processo legislativo.

a) É válida emenda à constituição estadual de iniciativa do *quorum* parlamentar e que promova alteração no regime jurídico dos servidores da Secretaria de Fazenda.
b) A lei complementar materialmente ordinária pode ser revogada por lei ordinária.
c) A sanção de lei pelo governador supre eventual vício de iniciativa do projeto.
d) O governador tem iniciativa privativa para a apresentação de projetos de lei de matéria tributária.
e) A mora legislativa na edição de norma reguladora de direitos fundamentais implica o dever do Estado de indenizar o prejudicado na responsabilização na modalidade subjetiva.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2202783

CEBRASPE (CESPE) - AE (SEGER ES)/SEGER ES/Direito/2007

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Leis Ordinárias e Complementares

49) Acerca do direito constitucional, julgue o seguinte item.

Lei complementar pode ser revogada por lei ordinária quando tratar de matéria específica desse tipo de lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/690867

CEBRASPE (CESPE) - Tec (MDS)/MDS/Comunicação Social/2006

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Leis Ordinárias e Complementares

50) Em relação às instituições políticas brasileiras, ao processo político e às políticas públicas, julgue o item que se segue.

No Congresso Nacional, os 81 senadores têm poder de revisão da legislação aprovada na Câmara, mas não têm capacidade de iniciativa legislativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/691270

CEBRASPE (CESPE) - Ag Adm (MDS)/MDS/2006

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Leis Ordinárias e Complementares

51) Acerca do direito constitucional, julgue o seguinte item.

Os projetos de leis complementares, após aprovados pelo Congresso Nacional, devem ser enviados ao presidente da República, para que ele os sancione ou vete.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/34494

CEBRASPE (CESPE) - PPF/PF/2004

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Leis Ordinárias e Complementares

52) Considerando o Poder Legislativo e suas atribuições previstas na Constituição da República, julgue o item seguinte.

É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Do mesmo modo, a matéria constante de proposta de emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. No entanto, a matéria constante de projeto de lei rejeitado poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, desde que haja proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/471486

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2004

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Leis Ordinárias e Complementares

53) O plenário do STF considerou insubsistentes requerimentos aprovados pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do BANESTADO sobre quebra de sigilo telefônico de Juscelino Nunes Vidal, advogado de uma empresa investigada pela comissão, bem como sua convocação para depor.

A decisão unânime foi tomada hoje (7/10) no julgamento de segurança (MS 25005) do advogado e seguiu o voto do relator, ministro Marco Aurélio. O principal argumento para a decisão foi a falta de *quorum* na ocasião em que os requerimentos foram aprovados pela CPMI.

"Registrou-se a presença de 16 parlamentares, quando indispensável seria contar-se com 18", disse Marco Aurélio, ao referir-se à ata da reunião da comissão no dia da aprovação da quebra de sigilo.

Para o ministro, que foi acompanhado pelos demais, "na Casa das Leis, procedeu-se à reunião sem que se respeitasse o *quorum* próprio, ou seja, deliberou-se sem a maioria absoluta".

O relator também rejeitou argumento do presidente da CPMI do BANESTADO, senador Antero Paes de Barros (PSDB – MT), quanto à ilegitimidade do advogado para contestar o ato da comissão. Ele disse que o pedido do advogado objetivou preservar direito próprio e protegido constitucionalmente — o sigilo profissional.

Marco Aurélio havia suspendido os requerimentos no início de agosto, quando concedeu a liminar pedida pelo advogado.

Notícias do STF. *Internet: <http://www.stf.gov.br>. Acesso em 7/10/2004 (com adaptações).*

Considerando o texto acima, julgue o item subseqüente, relativo ao Congresso Nacional, ao processo legislativo e aos direitos e deveres individuais, coletivos e sociais.

O STF, o STM, os deputados federais e os senadores da República podem propor leis complementares e ordinárias nos casos previstos na Constituição.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1343870

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE ES)/PGE ES/2004

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Leis Ordinárias e Complementares

54) A respeito da nacionalidade, julgue o item a seguir.

Lei complementar poderá estabelecer privilégios para brasileiros natos em relação aos naturalizados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/69069

CEBRASPE (CESPE) - AJ TST/TST/Judiciária/"Sem Especialidade"/2003

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Leis Ordinárias e Complementares

55) O tribunal regional federal (TRF) de determinada região, por meio de uma resolução administrativa, concedeu gratificação de natureza salarial extensiva a todos os seus servidores.

O Ministério Público (MP) questionou o TRF acerca da constitucionalidade da medida, além de comunicar o ocorrido ao Tribunal de Contas da União (TCU). Diante desse fato, o TRF decidiu suspender o pagamento da referida gratificação.

O sindicato dos servidores do TRF, legalmente constituído e em funcionamento havia mais de um ano, impetrou mandado de segurança coletivo contra a suspensão do pagamento da gratificação. Em entrevista à imprensa, o presidente do sindicato declarou que iria, ainda, requerer ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma afirmação da constitucionalidade da gratificação.

A respeito dessa situação hipotética, julgue o item seguinte.
□□
A resolução administrativa do TRF que concedeu vantagem de natureza salarial à generalidade de seus servidores padeceu de vício de inconstitucionalidade, uma vez que implicou desrespeito à exigência constitucional de que tal matéria fosse submetida à reserva de lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/76133

CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Comunicação Social/Jornalismo/2003

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Leis Ordinárias e Complementares

56) Acerca do processo legislativo, julgue o item a seguir.
Projetos de lei de iniciativa conjunta de deputados e senadores devem ser discutidos e votados pelo Congresso Nacional em sessão conjunta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/15551

CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Assessoramento Legislativo/Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Processo Legislativo/2002

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Leis Ordinárias e Complementares

57) Julgue o item a seguir.

Para aprovação, pelo Senado Federal, de projeto de lei ordinária que estabeleça novo tipo penal em matéria eleitoral, a Constituição exige *quorum* de mais de metade dos membros da casa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/49893

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2002

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Leis Ordinárias e Complementares

58) Considere que a Constituição da República de 1988, em relação a determinada matéria, tenha passado a exigir regulação por lei complementar, ao passo que a Constituição anterior previa que a mesma matéria fosse disciplinada por lei ordinária, que fora editada e encontrava-se vigente e eficaz ao tempo da promulgação da nova Constituição. À luz dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, relativo ao direito constitucional.

Enquanto as leis ordinárias são aprovadas por maioria absoluta, as leis complementares o são por dois terços.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2059447

CEBRASPE (CESPE) - Proc MPTCE RN/TCE RN/2002

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Leis Ordinárias e Complementares

59) Acerca do processo legislativo indireto ou representativo, adotado no Brasil, pelo qual o mandante (povo) escolhe os seus mandatários (parlamentares), que receberão, de forma autônoma, poderes para decidir acerca dos assuntos de sua competência constitucional, julgue o seguinte item.

1 Matéria reservada a lei complementar não pode ser disciplinada por lei ordinária, sob pena de inconstitucionalidade, embora o inverso seja admitido com temperamento, considerando-se como válida lei complementar que trate de matéria cometida a lei ordinária, já que, na hipótese, tem apenas aparência de lei complementar. Não se trata, nesse último caso, de inconstitucionalidade, mas, sim, de perda de status, pois a lei complementar que disciplinar matéria de legislação ordinária terá validade de simples lei ordinária, em razão do fenômeno da recepção.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3146381

CEBRASPE (CESPE) - Adv (PARANAPREVIDÊNCIA)/PARANAPREVIDÊNCIA/2002

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Leis Ordinárias e Complementares

60) Julgue o item abaixo, relativos ao regime de previdência privada de caráter complementar previsto na EC n.o 20/98 (reforma da previdência social).

Lei ordinária disciplinará a relação dos entes políticos como patrocinadores de entidades fechadas de previdência privada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/31163

CEBRASPE (CESPE) - AFPS/INSS/2001

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Leis Ordinárias e Complementares

61) Julgue o item abaixo.

Se um projeto de lei acerca de matéria previdenciária for rejeitado pelo Congresso Nacional, poderá ser reapresentado pelo presidente da República na mesma legislatura, desde que em outra sessão legislativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/89776

CEBRASPE (CESPE) - Def PF/DPU/2001

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Leis Ordinárias e Complementares

62) Acerca da legitimidade do uso de MPs, julgue o item abaixo.

As MPs não podem disciplinar matéria reservada à lei complementar.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/447756

CEBRASPE (CESPE) - Sold (PM DF)/PM DF/Combatente/2001

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Leis Ordinárias e Complementares

63) Ao se editar uma lei para regular certa matéria, alguns requisitos de validade deverão ser observados. Em relação ao processo legislativo na Federação brasileira, julgue o item abaixo.

Se a matéria a ser regulada estiver expressamente prevista na Constituição da República como sendo matéria reservada à lei complementar, não poderá ser disciplinada por lei ordinária.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/447757

CEBRASPE (CESPE) - Sold (PM DF)/PM DF/Combatente/2001

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Leis Ordinárias e Complementares

64) Ao se editar uma lei para regular certa matéria, alguns requisitos de validade deverão ser observados. Em relação ao processo legislativo na Federação brasileira, julgue o item abaixo.

Se a lei for estadual, nunca poderá ser complementar.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/447760

CEBRASPE (CESPE) - Sold (PM DF)/PM DF/Combatente/2001

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Leis Ordinárias e Complementares

65) Ao se editar uma lei para regular certa matéria, alguns requisitos de validade deverão ser observados. Em relação ao processo legislativo na Federação brasileira, julgue o item abaixo.

No caso de lei ordinária distrital, exige-se aprovação por maioria absoluta dos membros da Câmara Legislativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/58271

CEBRASPE (CESPE) - Ana (BACEN)/BACEN/Contabilidade e Finanças/2000

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Leis Ordinárias e Complementares

66) Acerca do direito constitucional, julgue o item seguinte.

As leis complementares só podem tratar das matérias que a Constituição da República dispõe serem próprias dessa espécie normativa. Caracterizam-se, ainda, pelo fato de sua aprovação exigir maioria absoluta dos votos dos membros das duas Casas do Congresso Nacional, restando sujeitas, ainda, à sanção presidencial.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/54511

CEBRASPE (CESPE) - PPF/PF/1997

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Leis Ordinárias e Complementares

67) Com relação ao Poder Legislativo, julgue o item que se segue.

As leis complementares diferem das ordinárias porque, quanto à matéria, a Constituição estabelece quando é o caso de uma e quando é o de outra. Ademais, o quorum de aprovação é diverso para cada uma dessas espécies.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/4078756

CEBRASPE (CESPE) - Ana (BACEN)/BACEN/Contábil-Financeira/1997

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Leis Ordinárias e Complementares

68) A análise dos sistemas jurídicos demonstra que a lei é, de modo geral, considerada como ato cuja elaboração constitui monopólio do Poder Legislativo, salvo no sistema jurídico muçulmano, dominado pela concepção teocrática do poder, e no sistema jurídico africano, em que as manifestações cíclicas do poder individualizado promovem a substituição da vontade do órgão legislativo pela vontade do ditador. O Poder Legislativo é a sede da lei formal e da lei material. No primeiro caso, para identificar a fonte da lei no Parlamento e, no segundo, para indicar o conteúdo da lei, como fazem os ordenamentos constitucionais, a exemplo do brasileiro, que discriminam na Constituição a matéria, vale dizer, o conteúdo da lei.

De acordo com o texto e com as normas constitucionais aplicáveis ao Poder Legislativo, julgue o item seguinte.
Desde que obedecidas, quanto ao aspecto procedimental, as normas constitucionais e regimentais que disciplinam, no processo legislativo, a tramitação de anteprojetos de lei, o Poder legislativo federal pode editar lei ordinária acerca de qualquer matéria.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3827117

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

69) Com base na CF e no entendimento do STF, julgue o item subsequente, a respeito do processo legislativo, da administração pública, dos direitos políticos e das funções essenciais à justiça.

Ultrapassado o prazo constitucional de 15 dias úteis sem manifestação do presidente da República a respeito de projeto de lei enviado pela casa do Congresso Nacional que concluiu sua votação, opera-se a sanção tácita do projeto, ficando definitivamente precluso o exercício do poder de veto presidencial.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3827127

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

70) Com base na CF e no entendimento do STF, julgue o item subsequente, a respeito do processo legislativo, da administração pública, dos direitos políticos e das funções essenciais à justiça.

Esgotado o prazo constitucional para apreciação do veto presidencial em sessão conjunta do Congresso Nacional, ocorre a caducidade ou preclusão dessa prerrogativa do Poder Legislativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3857267

CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Processo Legislativo e Gestão/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

71) No que se refere às normas constitucionais relativas às matérias legislativas e ao procedimento legislativo, julgue o item que se segue.

Os projetos de lei acerca do direito penal são de iniciativa privativa do procurador-geral da República.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3972214

CEBRASPE (CESPE) - Med (TCE RN)/TCE RN/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

72) A respeito dos direitos e garantias fundamentais e das competências e atribuições dos Poderes, julgue o item a seguir, à luz da Constituição Federal de 1988 (CF) e do entendimento dos tribunais superiores.

O veto presidencial a projeto de lei prescinde da exposição das razões que o fundamentaram.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/4142260

CEBRASPE (CESPE) - Aud (CGM Porto Velho)/Pref Porto Velho/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

73) O Congresso Nacional aprovou projeto de lei ordinária e o encaminhou ao presidente da República, que o vetou parcialmente no prazo constitucional: suprimiu expressão isolada constante do meio de um parágrafo, tendo mantido intactos artigos, parágrafos, incisos e alíneas. Em relação à parte não vetada, o presidente promulgou e publicou a lei imediatamente, sem aguardar a apreciação do veto pelo Congresso Nacional. Posteriormente, o Congresso Nacional derrubou o veto. O presidente da República, todavia, quedou-se inerte e não promulgou a parte antes vetada no prazo de 48 horas constitucionalmente previsto.

Nessa situação hipotética,

a) a promulgação da parte vetada caberá ao presidente da Câmara dos Deputados e, caso persista a inércia, ao vice-presidente da Câmara dos Deputados.

b) a inércia presidencial será apreciada em sessão conjunta do Congresso Nacional, em caráter de urgência, podendo o chefe de Estado ser convocado para explicar-se aos presidentes das casas legislativas.
c) o veto parcial é formalmente inconstitucional por incidir sobre expressão isolada no interior de um parágrafo, o que contraria a exigência de aposição sobre a íntegra do texto consistente no suporte físico das normas.
d) o veto parcial aposto pelo presidente da República é formalmente válido, pois a Constituição Federal de 1988 não define o que seja unidade normativa para fins de veto, sendo suficiente que o conteúdo suprimido tenha autonomia semântica em relação ao restante do texto.
e) o veto parcial aposto pelo presidente da República é formalmente válido, pois a exigência constitucional de unidade normativa é satisfeita quando o veto recai sobre conteúdo divisível e autônomo, independentemente de incidir sobre expressão isolada no interior de um parágrafo.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/4225918

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE AL)/PGE AL/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

74) Determinado projeto de lei (PL) estadual, de iniciativa do governador do estado, foi encaminhado à assembleia legislativa. Durante sua tramitação, o PL recebeu emenda parlamentar, a qual dispunha sobre aumento de remuneração de determinada categoria de servidores públicos estaduais. O projeto foi aprovado pela assembleia legislativa e, posteriormente, sancionado, promulgado e publicado pelo governador do estado.

Considerando-se a situação hipotética precedente, o disposto na CF e a jurisprudência do STF, é correto afirmar que a lei estadual em apreço é

a) constitucional, pois a sanção governamental convalidou eventual vício ocorrido no processo legislativo.
b) constitucional, pois a iniciativa reservada ao governador do estado impede apenas a apresentação de emendas supressivas.
c) constitucional, pois o aumento de despesa decorrente de emenda parlamentar é admitido em projetos de iniciativa do chefe do Poder Executivo.
d) inconstitucional, por vício formal no processo legislativo, não sanado pela sanção governamental, em razão da vedação ao aumento de despesa por emenda parlamentar em projeto de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo.
e) inconstitucional, por vício material não sanado pela sanção governamental, em razão da vedação ao aumento de despesa por emenda parlamentar em projeto de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3249797

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

75) Com base nas disposições constitucionais acerca da organização político-administrativa do Estado, da administração pública, e dos Poderes Executivo e Legislativo, julgue o item a seguir.

A discussão e a votação de projeto de lei de iniciativa dos tribunais superiores terão início no Senado Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2781698

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Técnico/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

76) Com relação ao processo legislativo, julgue o item seguinte.

O veto do presidente da República é apreciado em sessão conjunta pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2781702

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Técnico/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

77) Com relação ao processo legislativo, julgue o item seguinte.

O prazo constitucional para o presidente da República sancionar ou vetar um projeto de lei, total ou parcialmente, é de trinta dias úteis contados da data do recebimento, após esse prazo, o silêncio do presidente da República importará sanção.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875845

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Geral/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

78) No que se refere à organização do Estado e às suas funções, julgue o item a seguir.

A sanção de uma lei pelo presidente da República não afasta possíveis defeitos jurídicos do projeto que a tenha originado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3008044

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

79) Acerca das normas constitucionais programáticas, dos servidores públicos e do processo legislativo, julgue o item que se segue.

Ao exercer o direito de veto, o chefe do Poder Executivo pode vetar apenas determinadas palavras de um projeto de lei, a fim de adequá-lo à Constituição.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3165569

CEBRASPE (CESPE) - Ana Tec II (SEBRAE)/SEBRAE/Processo Legislativo/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

80) No que concerne ao processo legislativo, assinale a opção **correta.**

a) A tramitação de todos os projetos de lei deve ser iniciada na Câmara dos Deputados, inclusive aqueles oriundos de iniciativa popular, desde que representem menos de 1% do eleitorado nacional distribuído por, pelo menos, cinco estados da Federação.
b) A matéria constante de projeto de lei rejeitado não pode ser objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa.
c) Denomina-se substitutivo o texto de emenda que promova alterações substanciais ou apenas formais em parte ou na totalidade do texto principal.
d) O presidente da República pode solicitar regime de urgência na tramitação de projeto de lei iniciado em qualquer das casas do Congresso Nacional.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3165574

CEBRASPE (CESPE) - Ana Tec II (SEBRAE)/SEBRAE/Processo Legislativo/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

81) A respeito da sanção e do veto presidenciais, assinale a opção **correta.**

a) É legítimo o veto presidencial parcial que recaia apenas sobre parte de texto de determinado artigo da proposição legislativa.
b) Os motivos do veto presidencial devem ser comunicados pelo presidente da República ao presidente do Senado Federal.
c) A sanção presidencial deve ser explícita.
d) O veto presidencial deve ter como fundamento a inconstitucionalidade da proposição legislativa.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3172495

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Arquivologia/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

82) No que se refere ao processo legislativo e às comissões parlamentares de inquérito (CPI), julgue o item a seguir.

Uma das formas de o chefe do Poder Executivo participar do processo legislativo se dá pela sanção, que representa a sua concordância, expressa ou tácita, com projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202220

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

83) No que concerne ao Estado federal brasileiro, à administração pública e à organização dos Poderes e do Ministério Público, julgue o item subsequente.

A iniciativa de projetos de lei pode ser extraparlamentar, ou seja, originária de autoridades que não compõem o Poder Legislativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2332153

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE AM)/MPE AM/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

84) No que se refere ao processo legislativo, assinale a opção correta.

a) O processo legislativo disciplinado em seção própria da CF rege a produção de todas as normas gerais do ordenamento jurídico brasileiro.
b) Em se tratando de matéria de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, caso esse requisito não seja observado, a sanção do projeto de lei correspondente sanará o defeito.
c) Todas as proposições legislativas no Congresso Nacional devem ser votadas pelo plenário de cada uma das suas casas.
d) A expressão contrabando legislativo é usada para designar proposições normativas que deixam de tramitar pelas comissões temáticas pertinentes às matérias de que tratam.
e) O procurador-geral da República detém poder de iniciativa legislativa.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2338716

CEBRASPE (CESPE) - Papis (POLC AL)/POLC AL/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

85) A respeito do Poder Executivo, do processo legislativo e do Ministério Público, julgue o item a seguir.

Ainda que a função primordial dos parlamentares seja a de propor, discutir e votar leis e outras normas, existem certas matérias para as quais eles não têm iniciativa legislativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2397455

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

86) A respeito dos Poderes Executivo e Legislativo, em atenção à CF e à jurisprudência do STF, julgue o item subsequente.

O veto, formalizado pelo chefe do Poder Executivo, somente poderá versar sobre texto parcial de artigo do projeto de lei nos casos em que não fique prejudicada a aplicação da norma legal a ser promulgada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2400435

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Judiciária/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

87) De acordo com a jurisprudência do STF no que tange a funções essenciais à justiça e aos Poderes Legislativo e Judiciário, julgue o item a seguir.

Na hipótese de veto parcial de projeto de lei, a promulgação da parte sancionada ocorrerá após a análise do veto pelo Poder Legislativo por não poder haver o desmembramento do processo legislativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2404612

CEBRASPE (CESPE) - TJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

88) De acordo com as disposições constitucionais acerca do processo legislativo, assinale a opção **correta**.

a) O presidente da República poderá ser autor de proposta de emenda constitucional desde que a proposição seja subscrita por, no mínimo, um terço dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
b) Na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, não há óbice para a CF seja alterada por meio de emenda constitucional.
c) Aprovada a proposta de emenda à Constituição pelo Congresso Nacional, o presidente da República terá o prazo de 15 dias para sancioná-la ou vetá-la e, caso não se manifeste nesse prazo, seu silêncio importará sanção tácita.
d) O veto aposto pelo presidente da República a projeto de lei será apreciado pelo Congresso Nacional e será considerado rejeitado se obtiver o voto de três quintos dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em dois turnos de votação.
e) Caso o presidente da República considere inconstitucional ou contrário ao interesse público projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, poderá vetá-lo total ou parcialmente, e o veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2452971

CEBRASPE (CESPE) - PFN (PGFN)/PGFN/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

89) Considerando as regras constitucionais aplicáveis ao processo legislativo federal brasileiro, assinale a opção **correta.**

a) O veto presidencial será apreciado em sessão unicameral, dentro de quinze dias, contados do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria dos deputados e senadores.
b) A discussão e a votação dos projetos de lei de iniciativa do presidente da República, do STF e dos tribunais superiores terão início no Senado Federal, em respeito à proteção da Federação brasileira.
c) Projeto de lei aprovado por uma das Casas legislativas será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar. Caso o projeto seja emendado, ele voltará à Casa iniciadora.
d) A Casa legislativa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. Ulterior aquiescência do presidente República, mediante sanção do projeto de lei, quando dele seja a prerrogativa usurpada, sana o vício de inconstitucionalidade.
e) Se o presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, ele deverá vetá-lo total ou parcialmente, no prazo de dez dias, contados da data do recebimento, e comunicar, dentro de setenta e duas horas, ao presidente do Senado Federal os motivos do veto.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/1883969

CEBRASPE (CESPE) - DP RS/DPE RS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

90) O processo legislativo pátrio, no que tange à elaboração das leis ordinárias, exige a deliberação de ambas as Casas do Poder Legislativo. O Presidente da República, ainda, dele participa.

Consideradas as normas pertinentes, julgue o seguinte item.

Rejeitado o veto parcial pelo Congresso Nacional, constitui-se o dever constitucional de o Presidente da República promulgar a parte vetada do projeto de lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1883970

CEBRASPE (CESPE) - DP RS/DPE RS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

91) O processo legislativo pátrio, no que tange à elaboração das leis ordinárias, exige a deliberação de ambas as Casas do Poder Legislativo. O Presidente da República, ainda, dele participa.

Consideradas as normas pertinentes, julgue o seguinte item.

Se o Chefe do Executivo vetar, parcialmente, projeto de lei ordinária, a parte não vetada do referido projeto dependerá da decisão do parlamento sobre o veto, restando defesa a produção de qualquer efeito jurídico antes da apreciação pelo Parlamento, a qual ocorrerá em sessão conjunta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1937232

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Administração/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

92) A respeito da organização dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, conforme a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgue o item a seguir.

É possível a admissão de proposição de emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa exclusiva do presidente da República que dê ensejo a aumento de despesas, desde que, ao final dos trâmites cabíveis, o projeto seja sancionado pelo presidente da República.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2045925

CEBRASPE (CESPE) - PPE (SERES PE)/SERES PE/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

93) Assinale a opção correta acerca do processo legislativo.

a) A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do presidente da República terão início no Senado Federal.
b) A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados deverá ocorrer no prazo de quinze dias.
c) O projeto de lei aprovado por uma casa legislativa será revisto pela outra, em dois turnos de votação, e enviado para sanção, se a casa revisora o tiver aprovado.
d) Se o presidente da República vetar projeto de lei, ele deverá comunicar os motivos do veto, dentro de 48 horas, ao presidente da Câmara dos Deputados.
e) O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea, não podendo referir-se a apenas uma expressão ou palavra.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2208596

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Direito/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

94) Julgue o item a seguir acerca do processo legislativo brasileiro.

As leis que disponham sobre normas gerais para a organização da defensoria pública dos estados e do Distrito Federal são de iniciativa privativa do presidente da República.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1505979

CEBRASPE (CESPE) - Ass Jur (CODEVASF)/CODEVASF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

95) No que se refere ao direito constitucional, julgue o item a seguir.

Considerando-se as normas referentes ao processo legislativo, é possível a tramitação de proposta de lei que seja formalmente complementar, mas materialmente ordinária.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1536644

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Auditoria/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

96) A respeito dos princípios fundamentais, de emenda constitucional, do direito ao sigilo e da organização político-administrativa do Estado, julgue o item subsequente.

É inconstitucional regulamentação de regime jurídico de servidores militares estaduais por emenda constitucional de origem parlamentar.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1810462

CEBRASPE (CESPE) - AFTE (SEFAZ RR)/SEFAZ RR/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

97) Acerca do processo legislativo, julgue os itens a seguir.

I. A iniciativa comum é aquela em que a proposição legislativa pode ser apresentada por qualquer membro do Congresso Nacional, por comissão parlamentar, pelo presidente da República ou pelos cidadãos, no caso de iniciativa popular.

II. As medidas provisórias perderão eficácia se não forem convertidas em lei no prazo de 45 dias, prorrogável uma vez por igual período.

III. O veto parcial do presidente da República pode alcançar, além do texto integral de cada artigo, parágrafo, inciso ou alínea, palavras ou expressões contidas nessas unidades normativas.

Assinale a opção correta.

a) Apenas o item **I** está certo.
b) Apenas o item **II** está certo.
c) Apenas os itens **I** e **III** estão certos.
d) Apenas os itens **II** e **III** estão certos.
e) Todos os itens estão certos.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/1812581

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE AL)/PGE AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

98) No que se refere ao processo legislativo, julgue os seguintes itens.

I O Poder Legislativo pode emendar projeto de lei de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, ainda que da emenda decorra aumento de despesa.

II É formalmente inconstitucional propositura legislativa do Parlamento que institua renúncia de receita, mas que não apresente a estimativa de impacto financeiro e orçamentário.

III O Poder Legislativo pode emendar projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo se observar estrita pertinência temática.

Assinale a opção **correta**.

a) Apenas o item **I** está certo.
b) Apenas o item **II** está certo.

c) Apenas os itens **I e III** estão certos.
d) Apenas os itens **II e III** estão certos.
e) Todos os itens estão certos.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/1831394

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE MS)/PGE MS/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

99) Um deputado federal propôs projeto de lei (PL) na Câmara dos Deputados, dispondo sobre o direito de greve dos servidores públicos federais. O PL tramitou e terminou sendo aprovado por ambas as casas do Congresso Nacional, tendo então sido remetido ao presidente da República, que veio a sancioná-lo, promulgá-lo e publicá-lo. Nessa situação hipotética, consoante as previsões constantes da CF e a jurisprudência do STF, a lei aprovada

a) é válida, pois, ainda que se trate de hipótese de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo, a sanção, quando for expressa, convalidará o vício existente.
b) é válida, pois, ainda que se trate de hipótese de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo, a sanção, ainda que fosse tácita, convalidaria o vício existente.
c) é nula, pois se trata de hipótese de inciativa reservada ao chefe do Poder Executivo, e a sanção ao PL não convalida o vício formal existente.
d) é válida, por não se tratar de hipótese de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo.
e) é nula, pois se trata de hipótese de inciativa reservada ao chefe do Poder Executivo, e a citada sanção ao PL não convalida o vício material existente.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/1837227

CEBRASPE (CESPE) - Agepen (SERIS AL)/SERIS AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

100) Acerca das atribuições do Poder Executivo e do Poder Legislativo, julgue o item a seguir.

Leis ordinárias, leis complementares e emendas constitucionais, depois de aprovadas pelo Congresso Nacional, são submetidas à sanção presidencial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1871393

CEBRASPE (CESPE) - Ana Leg (ALECE)/ALECE/Consultoria Técnica Legislativa/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

101) Determinado projeto de lei, em âmbito federal, foi regularmente aprovado pelas comissões pertinentes na casa iniciadora, tendo sido dispensada a análise do projeto pelo plenário da respectiva casa legislativa. Nesse caso hipotético, acerca da tramitação em tela, assinale a opção **correta.**

a) A referida tramitação é vedada, haja vista a exigência de que todas as matérias sejam deliberadas pelos plenários das casas legislativas.
b) A referida tramitação é permitida apenas para a casa em que se iniciar a deliberação, sendo vedada para a casa revisora.
c) Em virtude da excepcionalidade da referida tramitação, a CF prevê taxativamente as hipóteses em que esta poderá ser adotada.
d) Adotado o referido trâmite legislativo, é incabível recurso para que o projeto também seja apreciado pelo plenário.
e) É permitida, em determinadas hipóteses, a dispensa da deliberação pelo plenário das casas legislativas.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/1871395

CEBRASPE (CESPE) - Ana Leg (ALECE)/ALECE/Consultoria Técnica Legislativa/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

102) No que diz respeito a iniciativa no processo legislativo federal, assinale a opção **correta.**

a) As assembleias legislativas podem propor, isoladamente, proposta de emenda à CF, desde que encaminhada pela maioria relativa dos respectivos membros.
b) Atendidos os requisitos constitucionais e legais, é permitida a apresentação de projetos de lei de iniciativa popular no âmbito federal, estadual e municipal.
c) No âmbito da iniciativa parlamentar, os projetos de lei complementar exigem quórum de maioria absoluta para sua propositura.
d) É de iniciativa privativa do presidente da República lei que disponha sobre a organização administrativa e judiciária dos estados e dos territórios.
e) Por meio de delegação do presidente da República, compete ao Congresso Nacional a elaboração das leis delegadas.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/1871397

CEBRASPE (CESPE) - Ana Leg (ALECE)/ALECE/Consultoria Técnica Legislativa/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

103) Com base na CF, em relação a veto, sanção e promulgação de matérias legislativas, assinale a opção **correta.**

a) A possibilidade de veto parcial pelo presidente da República abrange texto parcial de artigo, parágrafo, inciso ou alínea.
b) Será considerado mantido o veto caso não seja apreciado pelo Congresso Nacional no prazo de trinta dias.
c) As leis podem ser vetadas no prazo de até quinze dias após a sua entrada em vigor.
d) Será considerada automaticamente promulgada lei que, decorrido o prazo constitucional, não tenha sido promulgada pelo presidente da República.
e) Compete às mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal a promulgação das emendas à CF.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/1871399

CEBRASPE (CESPE) - Ana Leg (ALECE)/ALECE/Consultoria Técnica Legislativa/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

104) Considere que um projeto de lei de iniciativa parlamentar, que altere a remuneração de servidores do Poder Executivo estadual, tenha sido aprovado pela assembleia legislativa e encaminhado à sanção do governador do estado. A partir dessa situação hipotética, assinale a opção **correta.**

a) O processo legislativo é irregular, pois a matéria se encontra inserida no rol de competências privativas do Poder Executivo estadual.
b) Eventual motivação de veto ficaria restrita ao interesse público, haja vista a ausência de irregularidades no curso do processo legislativo.
c) Em virtude de, no âmbito estadual, ser ampla a competência para tratar do regime jurídico dos servidores públicos, o procedimento legislativo é regular.
d) O princípio da simetria não abrange a regra de iniciativa privativa para tratar do regime jurídico dos servidores públicos.
e) A sanção pelo governador retira quaisquer vícios verificados no processo legislativo de aprovação do projeto.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/1884655

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE CE)/PGE CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

105) Assinale a opção correta acerca do processo legislativo.

a) Lei estadual que crie despesa ou conceda benefício fiscal e cujo processo legislativo não contenha estimativa de impacto orçamentário e financeiro padecerá de vício de inconstitucionalidade formal.
b) A conversão em lei de medida provisória formalmente inconstitucional é capaz de sanar o vício original.
c) O veto jurídico aposto pelo chefe do Poder Executivo pode abranger expressão inserida no texto de parágrafo.
d) No projeto de lei apresentado pelo Poder Executivo, a ausência de motivação contaminará a validade da lei eventualmente aprovada.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/596610

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

106) Com relação à organização dos poderes e às funções essenciais à justiça, julgue o item a seguir.

Situação hipotética: Por iniciativa de deputado federal, tramitou e foi aprovado, no Congresso Nacional, projeto de lei que **t**rata de regime jurídico dos militares das Forças Armadas. **Assertiva:** Nessa situação, o projeto deverá ser vetado pelo presidente da República, porque existe vício de constitucionalidade formal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/693370

CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

107) No que tange aos direitos e garantias fundamentais e ao processo legislativo, conforme disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue (**C** ou **E**) o item subsequente.

A Câmara dos Deputados é a casa onde se devem iniciar todos os projetos de lei de iniciativa do presidente da República, do STF ou de tribunal superior, cabendo ao Senado o papel de casa revisora.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/495732

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE RR)/MPE RR/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

108) A respeito do processo legislativo no âmbito estadual, assinale a opção correta.

a) Os estados possuem competência residual para a criação de tributos não previstos na CF.
b) Emenda a Constituição estadual proposta por parlamentar em matéria cuja iniciativa de lei seja reservada ao chefe do Poder Executivo padecerá de vício de inconstitucionalidade formal.
c) As Constituições estaduais podem dispor sobre regime jurídico dos empregados de empresas públicas e de sociedades de economia mista estaduais.
d) As Constituições estaduais definem os casos em que crimes praticados por governadores devam ser caracterizados como crimes de responsabilidade, além de estabelecer as normas de processo e julgamento pertinentes.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/512241

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRE BA)/TRE BA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

109) O Projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional é enviado ao presidente da República, que pode vetá-lo ou sancioná-lo. Considera-se o veto do presidente um ato

a) supressivo ou aditivo, já que pode determinar a retirada ou a inclusão de dispositivos no projeto de lei.
b) retratável, por ser suscetível de posterior alteração pelo próprio presidente da República.
c) político, pois não há necessidade de que seja motivado.
d) absoluto, pois encerra definitivamente o processo legislativo em relação aos dispositivos vetados.
e) expresso, pois deve resultar de manifestação efetiva do chefe do Executivo.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/530934

CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

110) Considerando as disposições constitucionais sobre o processo legislativo brasileiro e as competências da União e dos estados, julgue o item a seguir.

Os projetos de lei de iniciativa do presidente da República, em particular os que versem sobre questões orçamentárias, não podem receber emendas parlamentares que ensejem aumento de despesa pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/534786

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

111) A respeito de processo legislativo, julgue o item a seguir.

O presidente da República poderá vetar alínea de projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, desde que o faça integralmente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/539973

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE SE)/PGE SE/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

112) Em determinado estado, o governador enviou à assembleia legislativa um projeto de lei sobre a criação de cargos na administração direta estadual, bem como sobre a remuneração desses cargos. Os parlamentares apresentaram emendas a esse projeto, e seu conteúdo foi posteriormente sancionado pelo governador.

Nessa situação hipotética, a lei originada será considerada

a) formalmente constitucional, desde que as emendas não tenham gerado aumento de despesa.
b) formalmente constitucional, desde que, caso tenha havido emendas incrementadoras do dispêndio, elas tenham indicado as fontes de seus recursos.
c) inconstitucional, por vício de iniciativa.
d) formalmente inconstitucional, pois as referidas emendas parlamentares são inadmissíveis.
e) formalmente constitucional, pois a sanção do governador acarretou a convalidação das referidas emendas.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/551553

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT7/TRT 7/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

113) Assinale a opção **correta,** conforme as disposições constitucionais acerca do processo legislativo.

a) A rejeição de projeto de lei impede que a matéria seja objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, salvo mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.
b) O silêncio do presidente da República quanto a projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e encaminhado a ele para veto ou sanção importará em veto ao texto.
c) A iniciativa de lei que trate do regime jurídico dos servidores do Poder Executivo, do Ministério Público e da Defensoria Pública é privativa do presidente da República.
d) A discussão sobre projeto de lei de iniciativa do presidente da República ou do Supremo Tribunal Federal (STF) terá início ordinariamente no Senado Federal.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/562788

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

114) À luz das disposições constitucionais acerca do Poder Legislativo, julgue o item seguinte.

Em nenhuma hipótese matéria consignada em projeto de lei rejeitado poderá ser objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/335805

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT8/TRT 8/Administrativa/Contabilidade/2016

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

115) Acerca do processo legislativo, assinale a opção correta de acordo com as disposições da CF.

a) A sanção e promulgação de projeto de lei de iniciativa privativa do presidente da República, mas apresentado por parlamentar, sanão vício de iniciativa, por convalidação.
b) A aprovação, sem nenhuma emenda ou modificação, de projeto de lei apresentado pelo presidente da República dispensa a sanção.
c) Há veto tático sempre que o presidente da República deixa de sancionar a lei no prazo constitucionalmente exigido após sua aprovação.
d) É vedada a apresentação de emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa privativa do presidente da República.
e) Compete ao presidente da República o esclarecimento sobre em que consiste a contrariedade ao interesse público no veto político a projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/364191

CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC PE)/PC PE/2016

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

116) No que se refere ao processo legislativo, assinale a opção correta de acordo com o disposto na CF.

a) A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação ao Congresso Nacional de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído por, pelo menos, nove estados da Federação.
b) É de competência do Senado Federal examinar as medidas provisórias e emitir parecer sobre elas, antes que sejam apreciadas pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional.
c) Leis ordinárias e complementares são espécies do processo legislativo federal que, aprovadas pelo Congresso Nacional, prescindem da sanção do presidente da República.
d) É de competência exclusiva da Câmara dos Deputados sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.
e) A iniciativa de leis complementares e ordinárias cabe ao presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao procurador-geral da República e aos cidadãos, entre outros.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/386782

CEBRASPE (CESPE) - Aud CE (TCE-PA)/TCE PA/Procuradoria/2016

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

117) Com base na doutrina e nas normas constitucionais, julgue o item que se segue.

O estado do Pará, no exercício do seu poder constituinte derivado decorrente, pode inserir em sua Constituição estadual dispositivo que fixe data para o pagamento dos vencimentos dos servidores estaduais da administração direta, autárquica, fundacional, de empresa pública e de sociedade de economia mista, além de determinar a correção monetária dos seus valores em caso de atraso.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/420386

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE AM)/PGE AM/2016

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

118) Com relação aos mecanismos de defesa da CF e das Constituições estaduais, julgue o item a seguir.

No exercício da competência para o chamado veto jurídico no âmbito dos correspondentes processos legislativos, governadores e prefeitos podem invocar tão somente violações às respectivas leis fundamentais (Constituições estaduais e leis orgânicas municipais), sendo-lhes vedado vetar projetos de lei com base na sua incompatibilidade com a CF.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/280400

CEBRASPE (CESPE) - PPF (SENAPPEN)/SENAPPEN/Área 1/2015

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

119) A Constituição Federal de 1988 (CF) simboliza, sob o ponto de vista jurídico-político, a consumação do processo de reconstrução democrática do Brasil. Direitos humanos e direitos fundamentais nela foram inscritos com tal vigor que lhe renderam a denominação de Constituição Cidadã. É nessa perspectiva de fortalecimento do espírito de cidadania que se devem situar programas, instituições e organismos como o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH–3), a PNPS, o SNPS, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e o Conselho Penitenciário.

De acordo com os dispositivos constitucionais que abordam os direitos humanos e os direitos fundamentais, e considerando os objetivos e as diretrizes dos programas e órgãos acima mencionados, julgue o item.

Compete privativamente ao Poder Executivo propor projeto de lei que obrigue o cidadão a fazer ou deixar de fazer alguma coisa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/289166

CEBRASPE (CESPE) - Aud (FUB)/FUB/2015

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

120) No que se refere à administração pública e às disposições gerais dos servidores públicos e do Poder Executivo, julgue o item subsequente.

Embora não tenha autorizado a edição de decreto autônomo de forma ampla e genérica, o constituinte previu, em casos taxados na CF, a possibilidade de serem editados decretos como atos normativos primários, independentemente de lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/295069

CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2015

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

121) A respeito do processo legislativo e dos direitos e garantias fundamentais, conforme disposto na Constituição Federal de 1988, julgue (**C** ou **E**) o item subsequente.

O presidente da República possui competência para vetar projeto de lei, no todo ou em parte, tanto sob o fundamento de inconstitucionalidade como por considerá-lo contrário ao interesse público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/295075

CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2015

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

122) A respeito do processo legislativo e dos direitos e garantias fundamentais, conforme disposto na Constituição Federal de 1988, julgue (**C** ou **E**) o item subsequente.

Dispõem de competência para apresentar projetos de lei complementar ou ordinária qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, o presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, o procurador-geral da República e os cidadãos, na forma e nos casos previstos na Constituição.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/314983

CEBRASPE (CESPE) - Adv (AGU)/AGU/2015

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

123) Acerca de aspectos diversos relacionados à atuação e às competências dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do presidente da República e da AGU, julgue o item a seguir.

Caso uma lei de iniciativa parlamentar afaste os efeitos de sanções disciplinares aplicadas a servidores públicos que participarem de movimento reivindicatório, tal norma padecerá de vício de iniciativa por estar essa matéria no âmbito da reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/314984

CEBRASPE (CESPE) - Adv (AGU)/AGU/2015

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

124) Acerca de aspectos diversos relacionados à atuação e às competências dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do presidente da República e da AGU, julgue o item a seguir.

O veto do presidente da República a um projeto de lei ordinária insere-se no âmbito do processo legislativo, e as razões para o veto podem ser objeto de controle pelo Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/178727

CEBRASPE (CESPE) - AnaTA MDIC/MDIC/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

125) No que se refere à organização político-administrativa do Estado e ao Poder Legislativo, julgue o próximo item.

Se um projeto de lei ordinária de iniciativa parlamentar invadir a iniciativa privativa do presidente da República, a sanção desse projeto pelo chefe do Poder Executivo federal sanará o vício deflagrado no processo legislativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/179375

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTCE-PB)/TCE PB/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

126) Considerando que lei estadual, de iniciativa parlamentar, viesse a revogar dispositivos da Lei Orgânica do TCE/PB (LO-TCE/PB) que versem acerca da organização desse tribunal, assinale a opção correta de acordo com as normas constitucionais e a jurisprudência do STF.

a) A lei hipotética em questão seria inconstitucional, pois a LOTCE/ PB deverá ser alterada por resolução expedida pelo próprio tribunal.
b) A lei em questão seria inconstitucional, pois a matéria nela versada somente poderia ser objeto de decreto expedido pelo governador do estado.
c) Considerando que o TCE/PB é órgão auxiliar do Poder Legislativo, cabe a este a iniciativa de lei que disponha sobre a LO-TCE/PB, razão por que a lei em consideração seria constitucional.
d) Na hipótese considerada, apesar de a iniciativa legislativa caber ao TCE/PB, tal vício poderia ser sanado com a sanção do projeto de lei pelo governador do estado.
e) A referida lei seria inconstitucional, pois cabe ao próprio TCE/PB a iniciativa privativa para instaurar processo legislativo que pretenda alterar sua organização e seu funcionamento.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/179773

CEBRASPE (CESPE) - PT (PM CE)/PM CE/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

127) Julgue o próximo item, referente à organização e ao funcionamento dos poderes da República, bem como à defesa do Estado e das instituições democráticas.

A iniciativa das leis que disponham sobre regime jurídico e provimento de cargos de militares das forças armadas cabe ao presidente da República, a membro da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e ao Supremo Tribunal Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/249901

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANTAQ)/ANTAQ/Ciências Contábeis/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

128) Acerca das atribuições do Congresso Nacional e do presidente da República, bem como a respeito do processo legislativo, julgue o item subsecutivo.

A Constituição autoriza o presidente da República, o STF, os tribunais superiores e o Procurador-Geral da República a solicitar, ao Congresso Nacional, regime de urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/251816

CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

129) Ainda com relação ao processo legislativo, julgue o item a seguir.

Caso um deputado federal apresente projeto de lei versando sobre matéria tributária, ela será incompatível com a CF, pois a referida iniciativa, independentemente de seu conteúdo, é privativa do chefe do Poder Executivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/251817

CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

130) Ainda com relação ao processo legislativo, julgue o item a seguir.

Se o Congresso Nacional editar uma lei complementar (LC) instituidora de certa obrigação tributária, posteriormente, uma lei ordinária poderá revogar dispositivos dessa LC, desde que tais dispositivos sejam materialmente ordinários.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/268636

CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

131) No que diz respeito à classificação das constituições, ao controle de constitucionalidade e ao processo legislativo, julgue (**C** ou **E**) o item subsecutivo.

Pertence privativamente ao presidente da República a iniciativa das leis que disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos, bem como sobre o aumento de remuneração, na administração direta e nas autarquias.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/369666

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Arquivologia/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

132) A respeito dos Poderes Executivo e Legislativo, julgue o item a seguir.

O veto do presidente da República a projeto de lei será apreciado em sessão unicameral, somente podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos congressistas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/106029

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJDFT)/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

133) Acerca do processo legislativo e das comissões parlamentares de inquérito, julgue o item que se segue.

A matéria constante de projeto de lei rejeitado no Congresso Nacional só pode ser objeto de novo projeto, na mesma legislatura, mediante proposta assinada pela maioria absoluta dos membros de qualquer uma das Casas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/106031

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJDFT)/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

134) Considerando as disposições constitucionais a respeito do Poder Executivo, julgue o item seguinte.

O presidente da República pode solicitar urgência para a apreciação de projetos de sua iniciativa, hipótese em que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal terão, sucessivamente, quarenta e cinco dias para se manifestar sobre a proposição, sob pena de trancamento da pauta, salvo no que diz respeito às deliberações com prazo constitucional determinado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/106126

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2013

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

135) Com relação ao processo legislativo, julgue o próximo item.

Os projetos de lei de iniciativa reservada, como os que dispõem sobre a organização dos serviços administrativos dos tribunais federais e do MP, não admitem a apresentação de emenda parlamentar.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/109945

CEBRASPE (CESPE) - Ana MPU/MPU/Direito/2013

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

136) Acerca do processo legislativo, julgue o seguinte item.

Promulgação é ato que incide sobre projeto de lei, transformando-o em lei e certificando a inovação do ordenamento jurídico.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/114005

CEBRASPE (CESPE) - Escr (PC BA)/PC BA/2013

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

137) No que se refere aos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e às funções essenciais à justiça, julgue o item seguinte.

A sanção presidencial a projeto de lei proposto por deputado federal para regulamentar matéria relacionada a servidores públicos sana o vício de iniciativa do Poder Executivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/130592

CEBRASPE (CESPE) - DP DF/DP DF/2013

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

138) Com relação ao Poder Legislativo, julgue o item subsequente.

O projeto de lei aprovado nas comissões para as quais tenha sido enviado, na forma e prazo regimentalmente estabelecidos, deve, necessariamente, seguir para votação no plenário da respectiva Casa legislativa, pois o modelo constitucional brasileiro não admite a aprovação de leis por meio de órgãos fracionários da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/135221

CEBRASPE (CESPE) - AnaTA (MJSP)/MJSP/2013

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

139) Em relação às atribuições e às competências dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, julgue o próximo item.

Se, por iniciativa de um deputado federal, o Congresso Nacional aprovar lei ordinária que insira dispositivo legal no texto da Lei n.º 8.112/1990, para criar gratificação destinada a remunerar todos os servidores públicos que exerçam atividade em região de fronteira, o presidente da República deverá sancionar a referida lei ordinária, tornando-a vigente a partir da sua publicação, já que ela se encontra em conformidade com a Constituição Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/140752

CEBRASPE (CESPE) - Proc DF/PG DF/2013

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

140) Julgue o item que se segue, à luz das disposições constitucionais sobre a repartição de competências, o processo legislativo e a questão federativa.

Será considerado formalmente inconstitucional projeto de lei distrital de iniciativa parlamentar que confira aumento de remuneração aos servidores do governo do DF.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/154908

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-RO)/TCE RO/Direito/2013

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

141) Com base no disposto na Constituição Federal (CF), julgue o item subsecutivo.

Lei estadual de Rondônia poderia, considerando-se o disposto na CF, tipificar determinadas condutas de conselheiros do TCE/RO como crimes de responsabilidade, prevendo que o julgamento desses crimes caberia à assembleia legislativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/155995

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-RO)/TCE RO/Ciências da Computação/2013

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

142) A respeito da organização político-administrativa e dos poderes da República, julgue o item subsequente.

A iniciativa popular é admitida especificamente para a edição de leis ordinárias, o que exclui sua utilização para as demais espécies normativas previstas na Constituição Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/157025

CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC DF)/PC DF/2013

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

143) Com referência à composição da Câmara dos Deputados e às disposições constitucionais sobre processo legislativo, julgue o item subsequente.

Terá sempre início na Câmara dos Deputados a votação dos projetos de lei de iniciativa popular, das medidas provisórias e dos projetos de lei de iniciativa do presidente da República, do STF e dos tribunais superiores.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/157027

CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC DF)/PC DF/2013

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

144) Com referência à composição da Câmara dos Deputados e às disposições constitucionais sobre processo legislativo, julgue o item subsequente.

A iniciativa popular de lei pode ser exercida tanto no que tange às leis complementares como às leis ordinárias.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/821766

CEBRASPE (CESPE) - Papis (POLC AL)/POLC AL/2013

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

145) No que diz respeito ao Poder Legislativo, julgue o item seguinte.

Ainda que um veto tenha sido rejeitado pelo Congresso Nacional, o presidente da República deverá promulgar a lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/67688

CEBRASPE (CESPE) - JE TJPI/TJ PI/2012

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

146) Considerando as disposições constitucionais acerca do processo legislativo, assinale a opção correta.

a) As deliberações das comissões permanentes de ambas as casas do Congresso Nacional devem ser tomadas por maioria simples, salvo no que diz respeito à discussão e votação, em caráter conclusivo, de projetos de lei, caso em que se requer maioria absoluta.

b) A promulgação é entendida como o atestado de existência da lei; desse modo, os efeitos da lei somente se produzem depois daquela.
c) A promulgação e a publicação da lei são sempre atos conjuntos e devem ocorrer de forma simultânea.
d) As medidas provisórias, cujo prazo de validade é de sessenta dias, prorrogável por mais sessenta, devem ser votadas em sessão conjunta do Congresso Nacional.
e) As leis delegadas, elaboradas pelo presidente da República em virtude de autorização do Poder Legislativo, devem ser aprovadas por maioria absoluta.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/70576

CEBRASPE (CESPE) - Adv (AGU)/AGU/2012

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

147) A respeito do processo legislativo e da competência legislativa da União e dos estados, julgue o próximo item.

A competência para votar os projetos de lei é, em regra, dos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, mas as mesas diretoras das respectivas casas podem, mediante decreto legislativo, outorgar às comissões permanentes, em razão da matéria de sua competência, a prerrogativa de discutir, votar e decidir as proposições legislativas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/74857

CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Arquiteto/2012

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

148) Considerando as disposições constitucionais relativas ao processo legislativo, julgue o item subsequente.

São de iniciativa privativa do presidente da República as leis que disponham sobre normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos estados, do Distrito Federal e dos territórios.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/169567

CEBRASPE (CESPE) - TRAC (ANAC)/ANAC/Suporte e Apoio Técnico/2012

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

149) No que concerne a cargo, emprego, função e agentes públicos, julgue o item que se segue.

A Constituição Federal de 1988 (CF) exige lei de iniciativa do presidente da República para a criação de cargo, emprego ou função públicos na administração direta e autárquica, em âmbito federal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/180754

CEBRASPE (CESPE) - Tec Jud (TJ RR)/TJ RR/"Sem Área"/2012

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

150) Ainda com base no que determina a CF, julgue o item a seguir.

Entre as atribuições do presidente da República inclui-se a de iniciar o processo legislativo, nos casos previstos na CF.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/180781

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ RR)/TJ RR/Administração/2012

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

151) A respeito de processo legislativo e funcionamento do Congresso Nacional, julgue o próximo item.

O Senado Federal e a Câmara dos Deputados exercem individualmente competências privativas que lhes são imanentes e que devem ser desempenhadas sem a interferência da outra casa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/530189

CEBRASPE (CESPE) - JE TJAC/TJ AC/2012

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

152) À luz das disposições constitucionais sobre o processo legislativo, assinale a opção **correta.**

a) As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República após a edição pelo Congresso Nacional de decreto legislativo com a especificação do conteúdo e dos termos de exercício da delegação.
b) Como regra, os projetos de lei, assim como as propostas de emenda à CF, são submetidos a dois turnos de discussão e votação.
c) As medidas provisórias devem ser votadas em sessão conjunta do Congresso Nacional, no prazo de sessenta dias a contar de sua publicação, sob pena de imediata perda da sua eficácia.
d) Não se admite, nos projetos que versam sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, emenda parlamentar que gere aumento da despesa prevista.
e) O veto a projeto de lei deverá ser apreciado em cada uma das casas do Congresso Nacional dentro de trinta dias a contar da decisão presidencial, e sua rejeição dependerá do voto de dois terços dos membros de cada uma delas, em votação nominal.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1764574

CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Processo Legislativo e Gestão/2012

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

153) Julgue o item seguinte, acerca do processo legislativo.

Se o presidente da República vetar projeto de lei, o veto será apreciado em sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, estando sua rejeição condicionada ao voto de dois terços dos deputados e senadores, em votação nominal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1764577

CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Processo Legislativo e Gestão/2012

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

154) Julgue o item seguinte, acerca do processo legislativo.

O presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projeto de sua iniciativa. No caso de a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem, cada qual, sucessivamente, em até quarenta e cinco dias, será a proposição incluída na ordem do dia, sobrestando-se toda e qualquer deliberação legislativa que esteja tramitando na respectiva casa até que se encerre a votação do projeto em regime de urgência.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/66441

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE ES/TRE ES/Judiciária/2011

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

155) No que se refere aos poderes da República, julgue o item que se segue.

A CF veda, em caráter absoluto, que matéria constante de projeto de lei rejeitado seja objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/288379

CEBRASPE (CESPE) - JE TJPB/TJ PB/2011

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

156) Considerando a disciplina constitucional do Congresso Nacional e do processo legislativo, assinale a opção correta.

a) No Poder Judiciário, cabe ao presidente do STF, com exclusividade, a iniciativa das leis complementares e ordinárias sobre matérias afetas a esse poder.
b) O veto que o presidente da República apõe a projeto de lei pode ser total ou parcial, devendo, neste caso, abranger texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.
c) Os estados, o DF e os territórios são representados por três senadores, eleitos, com dois suplentes, para mandatos de oito anos, sendo a representação renovada a cada quatro anos, na proporção de um terço, de acordo com o princípio proporcional e de dois terços, de acordo com o princípio majoritário.
d) Entre as competências exclusivas do Congresso Nacional incluem-se a de processar e julgar os ministros do STF, os membros do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público, o procurador-geral da República e o AGU nos crimes comuns e nos de responsabilidade.
e) Os parlamentares federais possuem imunidade formal para a prisão e para o processo, não podendo, desde a expedição do diploma, ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente sem prévia licença da respectiva casa.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/845359

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC ES)/PC ES/2011

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

157) Com relação ao processo legislativo e ao controle de constitucionalidade, julgue o item seguinte.

A iniciativa para elaboração de leis complementares e ordinárias constitui exemplo da denominada iniciativa concorrente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2512870

CEBRASPE (CESPE) - Ana Leg (ALES)/ALES/Secretaria Legislativa e Secretaria Administrativa/2011

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

158) Assinale a opção correta acerca de técnica legislativa.

a) A lei não precisa indicar expressamente o prazo da *vacatio legis,* tendo em vista que este é igual para todas as normas, não havendo possibilidade de alteração desse prazo.
b) Como regra, os projetos de leis não podem sofrer emendas ou alterações ao longo do processo legislativo.
c) O regime de urgência é determinado pelo presidente do Congresso Nacional e restringe-se aos projetos de lei de grande repercussão social.
d) A ementa, que é a síntese do conteúdo da lei, deve ser concebida de modo a que, a partir da sua leitura, seja possível a rápida identificação do tema tratado pela respectiva lei.
e) A mesma lei pode tratar de vários objetos, ainda que não haja afinidade, pertinência ou conexão entre eles.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/43477

CEBRASPE (CESPE) - Proc (AGU)/AGU/2010

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

159) No que se refere ao processo legislativo, julgue o item subsequente.

Pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores, o veto presidencial a projeto de lei poderá ser rejeitado. Em tal hipótese não haverá mais a participação do presidente da República no processo legislativo, já que a subsequente promulgação ficará a cargo do presidente do Senado Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/74469

CEBRASPE (CESPE) - Ana MPU/MPU/Direito/2010

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

160) A administração pública, regulamentada no texto constitucional, possui princípios e características que lhe conferem organização e funcionamento peculiares. A respeito desse assunto, julgue o próximo item.

Como decorrência do princípio da simetria e do princípio da separação dos poderes, as hipóteses de iniciativa reservada ao presidente da República, previstas na Constituição Federal, não podem ser estendidas aos governadores.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/89395

CEBRASPE (CESPE) - Def PF/DPU/2010

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

161) No que concerne ao processo legislativo, julgue o item subsequente.

Considere que o chefe do Poder Executivo tenha apresentado projeto de lei ordinária que dispõe sobre a remuneração de servidores públicos. Nesse caso, não se admite emenda parlamentar ao projeto para aumento do valor da remuneração proposto.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2056304

CEBRASPE (CESPE) - Adv (IPAJM)/IPAJM/2010

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

162) A respeito do processo legislativo, assinale a opção **correta.**

a) A discussão e a votação dos projetos de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo, do STF, dos tribunais superiores e de senadores terão início na Câmara dos Deputados.

b) O presidente da República tem competência privativa para propor projetos de lei que extingam funções ou cargos públicos; todavia, para isso, segundo a Emenda Constitucional n.º 32/2001, é necessário que eles estejam vagos.
c) Segundo a CF, os temas a respeito do regime jurídico de servidores públicos, civis e militares são de iniciativa de lei reservada ao presidente da República, assim como as disposições normativas referentes à organização e ao funcionamento da administração federal que não impliquem aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos.
d) O veto presidencial poderá ser rejeitado pelo Congresso Nacional, em sessão conjunta, com o *quorum* de maioria simples de deputados, e pelo Senado Federal, com o mesmo *quorum.*
e) Se o veto presidencial for mantido, poderá ser objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, desde que mediante proposta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2205643

CEBRASPE (CESPE) - Ass (IFB)/IFB/Administração/2010

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

163) Acerca da administração político-administrativa da União, dos estados e municípios e dos Poderes Executivo e Legislativo, julgue o item que se segue.

Matéria tratada em projeto de lei rejeitado pode ser incluída em novo projeto, na mesma sessão legislativa, se proposto pela maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2205649

CEBRASPE (CESPE) - Ass (IFB)/IFB/Administração/2010

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

164) Acerca da administração político-administrativa da União, dos estados e municípios e dos Poderes Executivo e Legislativo, julgue o item que se segue.

Considere que o presidente da República possa solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa que estejam pendentes de votação no Congresso Nacional. Nesse caso, o desatendimento a essa solicitação não irá gerar qualquer consequência de ordem prática nos trabalhos do legislativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/60022

CEBRASPE (CESPE) - Adv (AGU)/AGU/2009

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

165) Acerca da organização e atuação dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, no Estado brasileiro, julgue o item seguinte.

Não há veto ou sanção presidencial na emenda à Constituição, em decretos legislativos e em resoluções, nas leis delegadas, na lei resultante da conversão, sem alterações, de medida provisória.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/265001

CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (RN)/PC RN/2009

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

166) Acerca do processo legislativo, à luz da CF, assinale a opção correta.

a) A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação, à Câmara dos Deputados, de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles.
b) Prorrogar-se-á uma única vez, por igual período, a vigência de medida provisória que, no prazo de quarenta e cinco dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.
c) As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Esta delegação confere plenos poderes ao presidente, pois a transferência de competência é definitiva.
d) Após discussão e aprovação pelo Congresso Nacional, o presidente da República deve sancionar proposta de emenda à CF, no prazo de quinze dias, sendo que seu silêncio importará sanção.
e) O projeto de lei ordinária aprovado por uma Casa do Congresso Nacional será revisto pela outra, em dois turnos de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a casa revisora o aprovar, ou arquivado, se a Casa o rejeitar.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/1643444

CEBRASPE (CESPE) - Reg (OAB)/OAB/2009

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

167) Considerando as normas constitucionais sobre processo legislativo, assinale a opção **correta**.

a) A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. As comissões permanentes de ambas as casas podem discutir e votar projetos de lei que dispensarem a competência do plenário, mas não têm o poder de apresentar tais projetos para dar início ao processo legislativo.
b) A emenda à CF será promulgada, com o respectivo número de ordem, pelo presidente do Senado Federal, na condição de presidente do Congresso Nacional. Se a promulgação não ocorrer dentro do prazo de quarenta e oito horas após a sua aprovação, as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal deverão fazê-lo.
c) São de iniciativa privativa do presidente da República as leis que disponham sobre o aumento de remuneração dos cargos, funções e empregos na administração direta e autárquica.
d) A iniciativa popular de lei pode ser exercida pela apresentação, à Câmara dos Deputados ou ao Senado Federal, de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído, pelo menos, por cinco estados.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2196

CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria Governamental/2008

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

168) Um deputado estadual de Sergipe, insatisfeito com os recursos que o estado vinha recebendo da União, resolveu apresentar um projeto de lei estadual criando um novo imposto, incidente sobre a exploração da atividade de lavra de petróleo nesse estado por empresas privadas e estatais.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens seguintes.

O projeto de lei proposto pelo mencionado deputado estadual apresenta inconstitucionalidade formal de iniciativa, pois a matéria tributária é de competência privativa do governador do estado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/23516

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STF)/STF/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

169) O presidente da República promulgou simultaneamente três leis. A Lei X, de autoria parlamentar, tinha por objeto a aprovação do plano de cargos e salários dos servidores da justiça federal de primeira e segunda instâncias, com vistas a suprir necessidade nos tribunais regionais federais. A Lei Y, que é a lei orçamentária anual, para o exercício de 2008. E a Lei W, de iniciativa do presidente da República, que cria uma rádio pública. Ocorre que a Lei W foi aprovada, pela Câmara dos Deputados, com a votação favorável de 200 deputados, sendo que, desses, pelo menos, 80 teriam recebido vantagens econômicas para votarem pela aprovação dessa lei.

Com base na situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir, a respeito do controle de constitucionalidade e do processo legislativo.

Por tratar de matéria de iniciativa privativa do STJ, a Lei X contém vício de iniciativa, que não se convalida com a sanção presidencial.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/43873

CEBRASPE (CESPE) - Cons TE (SEFAZ ES)/SEFAZ ES/Administração/2008

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

170) Paulo e Joana foram aprovados em 4.º e 5.º lugar, respectivamente, em concurso público para provimento de cargo efetivo no âmbito do estado X, o qual previa, no respectivo edital, a disponibilização de 4 vagas. Conforme prevê um decreto estadual, já que não há lei estadual que regule essa matéria, 20% das vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais seriam obrigatoriamente previstas nos editais de concurso público. Como 20% de 4 vagas é um número inferior a 1 vaga, o que tornaria impossível o provimento, a autoridade responsável pelo concurso resolveu, portanto, não atribuir nenhuma vaga aos portadores de necessidades especiais. Assim, o edital não previu vagas aos portadores de necessidades especiais. Joana, que é portadora de necessidades especiais, pretende impugnar o edital do concurso, já que entende que a vaga a ser ocupada por Paulo deveria ser destinada a ela.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item seguinte.

O governador do estado, em vez de editar o referido decreto, deveria regulamentar a matéria via lei ordinária, cujo projeto de lei é de sua iniciativa privativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/67446

CEBRASPE (CESPE) - TJ TST/TST/Administrativa/"Sem Especialidade"/2008

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

171) O presidente da República apresentou projeto de lei que amplia para 10% o percentual de vagas destinadas a pessoas portadoras de deficiência nos concursos públicos para a administração federal.

Com relação a essa situação hipotética, julgue o item que se segue.

Esse projeto é de iniciativa privativa do presidente da República, em virtude da matéria que ele regula.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/67447

CEBRASPE (CESPE) - TJ TST/TST/Administrativa/"Sem Especialidade"/2008

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

172) O presidente da República apresentou projeto de lei que amplia para 10% o percentual de vagas destinadas a pessoas portadoras de deficiência nos concursos públicos para a administração federal.

Com relação a essa situação hipotética, julgue o item que se segue.

Se esse projeto for rejeitado pela Câmara dos Deputados, o presidente da República poderá recorrer ao Senado Federal contra essa decisão.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/118686

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT5/TRT 5/Administrativa/"Sem Especialidade"/2008

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

173) A respeito do processo legislativo e do papel do Tribunal de Contas da União (TCU) no controle dos recursos públicos, julgue o item seguinte.

O presidente da República tem iniciativa privativa para apresentação de projeto de lei que vise à concessão de isenção tributária de taxa judicial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/118688

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT5/TRT 5/Administrativa/"Sem Especialidade"/2008

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

174) A respeito do processo legislativo e do papel do Tribunal de Contas da União (TCU) no controle dos recursos públicos, julgue o item seguinte.

Prescinde de sanção do presidente da República emenda constitucional que tenha sido regularmente aprovada no Congresso Nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/126473

CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2008

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

175) Tendo em vista a disciplina constitucional acerca dos Poderes Legislativo e Executivo, julgue (C ou E) o seguinte item.

A sanção presidencial só é exigida nos projetos de lei de competência privativa do presidente da República.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/288177

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

176) Um deputado federal pretende cumprir com um compromisso de campanha de fazer aprovar uma emenda à CF visando alterar o Sistema Tributário Nacional, o qual considera muito complexo e oneroso para a sociedade.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Essa proposição legislativa deve ser apresentada na Câmara dos Deputados subscrita por, pelo menos, um terço dos deputados federais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/288179

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

177) Um deputado federal pretende cumprir com um compromisso de campanha de fazer aprovar uma emenda à CF visando alterar o Sistema Tributário Nacional, o qual considera muito complexo e oneroso para a sociedade.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A proposição em tela seria formalmente inconstitucional, pois a iniciativa de projeto em matéria tributária é de competência privativa do presidente da República.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1316811

CEBRASPE (CESPE) - Of Inv Pol (PC TO)/PC TO/2008

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

178) Considere-se que o presidente da República tenha vetado integralmente um projeto de lei, que retornou ao Congresso Nacional, com as razões do veto. Nessa situação, é correto dizer que,

se o veto for apreciado pelo Congresso Nacional no prazo de quinze dias a contar de seu recebimento, ele só poderá ser rejeitado pelo voto de dois terços dos deputados e senadores.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1316812

CEBRASPE (CESPE) - Of Inv Pol (PC TO)/PC TO/2008

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

179) Considere-se que o presidente da República tenha vetado integralmente um projeto de lei, que retornou ao Congresso Nacional, com as razões do veto. Nessa situação, é correto dizer que,

se o veto não for mantido, o projeto de lei será enviado, para promulgação, ao presidente da República, que, nesse caso, não poderá mais optar por sancioná-lo ou novamente vetá-lo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1316813

CEBRASPE (CESPE) - Of Inv Pol (PC TO)/PC TO/2008

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

180) Considere-se que o presidente da República tenha vetado integralmente um projeto de lei, que retornou ao Congresso Nacional, com as razões do veto. Nessa situação, é correto dizer que,

se o veto for mantido, o projeto de lei será arquivado, não havendo possibilidade de esse mesmo veto ser reanalisado por parte do Poder Legislativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1322530

CEBRASPE (CESPE) - NeR (TJDFT)/TJDFT/Provimento/2008

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

181) Com relação à organização dos Poderes, à responsabilidade do presidente da República e ao TCU, julgue o item subsequente.

A promulgação de uma lei torna o ato perfeito e acabado, sendo o meio pelo qual a ordem jurídica é inovada. A publicação, por sua vez, é o modo pelo qual se dá conhecimento a todos sobre o novo ato normativo que se deve cumprir.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1573876

CEBRASPE (CESPE) - TJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/2008

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

182) Em relação à organização do Estado e dos Poderes, julgue o item a seguir.

Compete privativamente ao governador a iniciativa de lei estadual sobre matéria tributária.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1576628

CEBRASPE (CESPE) - PGE PB/PGE PB/2008

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

183) Quanto ao processo legislativo, assinale a opção correta.

a) É de competência privativa do presidente da República a iniciativa de proposição de projeto de lei que disponha acerca do parcelamento de débitos tributários.
b) Considere-se que determinada medida provisória que determine aumento de certo imposto tenha sido publicada no dia 15/11/2007 e convertida em lei em 11/2/2008. Nessa hipótese, o referido tributo não pode ser cobrado, com aumento, no exercício de 2008.
c) Os projetos de lei somente podem ser votados no plenário do Congresso Nacional ou no de uma de suas casas.
d) Os estados e municípios não têm autorização constitucional para aceitarem proposta de lei de origem popular.
e) O aumento da remuneração dos servidores do Poder Legislativo deve ser apreciado por meio de resolução, visto que constitui competência privativa do Congresso Nacional.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/1644218

CEBRASPE (CESPE) - Reg (OAB)/OAB/2008

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

184) Assinale a opção **correta** com relação ao processo legislativo no texto constitucional.

a) A iniciativa popular de lei poderá ser exercida pela apresentação, à Câmara dos Deputados, de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 2% da população nacional, distribuídos, pelo menos, por três estados.
b) Havendo veto do presidente da República a um projeto de lei, este será submetido a votação inicialmente na Câmara dos Deputados, e, se o veto for mantido, será então enviado ao Senado Federal.
c) Não são permitidas emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa exclusiva do presidente da República.
d) Pertence ao MP a iniciativa para propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/489826

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT9/TRT 9/Administrativa/"Sem Especialidade"/2007

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

185) Quanto aos poderes, julgue o próximo item.

Um projeto de lei federal decorrente de iniciativa popular deve ser apresentado perante a Câmara dos Deputados, desde que preenchidos os requisitos constitucionais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1625638

CEBRASPE (CESPE) - PPNS (PETROBRAS)/PETROBRAS/Direito/2007

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

186) Julgue o item que se segue, acerca do processo legislativo brasileiro.

A iniciativa de projetos de lei que disponham sobre vantagem pessoal concedida a servidores públicos cabe tanto ao chefe do Poder Executivo, quanto à Câmara dos Deputados ou ao Senado Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2389556

CEBRASPE (CESPE) - Sec OAB RJ/OAB/2007

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

187) Assinale a opção que apresenta resposta correta para o seguinte questionamento.

Existe no ordenamento constitucional brasileiro possibilidade de sanção tácita de projeto de lei?

a) Não, todos os projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacional devem ser submetidos ao presidente da República, que deverá expressamente se manifestar pela sanção ou veto.
b) Sim, dá-se a denominada sanção tácita quando, havendo sido vetado o projeto de lei, o Congresso Nacional rejeita o veto, seguindo-se a promulgação, que equivale à sanção tácita.
c) Sim, dá-se a sanção tácita quando, passados 15 dias do recebimento do projeto, o presidente da República não tenha se manifestado, sancionando ou vetando o projeto.

d) Não, porque, na ausência de sanção ou veto do presidente da República, o projeto de lei retorna ao Congresso Nacional, cabendo ao presidente do Senado promulgá-lo.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2389579

CEBRASPE (CESPE) - Sec OAB RJ/OAB/2007

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

188) Assinale a opção **incorreta**.

a) São de iniciativa privativa do presidente da República as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas e disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração.
b) A deliberação sobre projetos de lei de iniciativa do presidente da República, do STF e dos tribunais superiores terá início no Senado Federal.
c) As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional.
d) Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/59823

CEBRASPE (CESPE) - Adv (AGU)/AGU/2006

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

189) Em relação à organização dos poderes, julgue o item que se segue.

A Constituição Federal estabelece dois requisitos para que o processo legislativo sumário seja deflagrado: projetos de lei de iniciativa privativa do presidente da República e solicitação ao Congresso Nacional, inexistindo a possibilidade de os prazos desse procedimento especial fluírem nos períodos de recesso do parlamento.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/542362

CEBRASPE (CESPE) - NeR (TJ AC)/TJ AC/Provimento/2006

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

190) De acordo com a organização dos poderes públicos e suas iniciativas no processo legislativo, julgue o item abaixo.

Se o Congresso Nacional iniciasse projeto de lei que autorizasse o Poder Executivo a criar um programa de saúde itinerante para atender localidades ribeirinhas, por meio de unidades móveis de saúde, estabelecendo atribuição ao Ministério da Saúde e determinando que o orçamento anual contemplasse as despesas necessárias à implantação do projeto, estar-se-ia diante de uma usurpação à competência do chefe do Poder Executivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/632053

CEBRASPE (CESPE) - Ana Leg (CL DF)/CL DF/Técnico Legislativo/2006

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

191) Julgue o próximo item, supondo que o governador do DF tenha apresentado projeto de lei determinando a criação de uma hipótese de isenção tributária referente ao IPTU.

Caso esse projeto fosse aprovado pela CLDF sem sofrer emenda, ele não poderia ser vetado pelo governador do DF que o apresentou.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1329037

CEBRASPE (CESPE) - Ana Por (CODEBA)/CODEBA/Advogado/2006

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

192) O Poder Executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. A respeito da presidência da República, julgue o item subsequente.

O poder de vetar projetos de lei é uma das competências do presidente da República, que pode ser delegada aos ministros de Estado, dentro de sua área de atuação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1572581

CEBRASPE (CESPE) - TCE (TCE AC)/TCE AC/Técnico Administrativo Instrutivo/2006

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

193) A respeito da organização dos Poderes da República, julgue o item que se segue.

A criação de cargos públicos no âmbito da Câmara dos Deputados e do Senado Federal é de competência exclusiva da respectiva Casa. Entretanto, no que se refere à remuneração de seus servidores, ambas as Casas têm a iniciativa do processo legislativo de lei ordinária, sujeito a veto do Presidente da República.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/342984

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2005

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

194) Considere que o presidente da República tenha apresentado projeto de lei dobrando a pena cominada a determinado crime eleitoral. Em relação a essa situação, assinale a opção correta.

a) Para ser aprovado, o referido projeto precisaria do voto favorável da maioria absoluta dos deputados federais e senadores da República.
b) Por ter sido apresentado pelo presidente da República, o referido projeto não precisaria ser submetido à sanção presidencial, caso viesse a ser aprovado pelo Congresso Nacional.
c) Seria incompatível com a Constituição da República dispositivo do referido projeto de lei que determinasse que ele entraria em vigor no primeiro dia do ano seguinte ao da sua publicação.
d) Violaria a Constituição da República a edição, pelo presidente da República, de medida provisória acerca da matéria versada no referido projeto de lei.
e) Caso o referido projeto de lei tivesse sido aprovado e promulgado, seriam automaticamente dobradas as penas das pessoas que, na data em que a respectiva lei entrasse em vigor, se encontrassem presas pela prática do crime cuja pena seria majorada.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1679212

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Jurídica/Contencioso e Consultoria/2005

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

195) Apresentada proposta de Emenda Constitucional pelo presidente da República no sentido de garantir aos estados-membros o direito de secessão, o projeto foi encaminhado ao Congresso Nacional para deliberação, na forma do que determina o art. 60 da Constituição Federal.

Com relação à situação hipotética acima apresentada, julgue o item subseqüente.

Sendo a proposta previamente aprovada pelas comissões técnicas das duas Casas do Congresso Nacional, o processo legislativo será o mesmo da lei ordinária, exigindo-se para a sua aprovação voto favorável da maioria dos parlamentares presentes na sessão.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3781337

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT16/TRT 16/Judiciária/"Sem Especialidade"/2005

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

196) A respeito da organização dos poderes, prevista na Constituição da República, julgue o item que se segue.

Terão início no Senado Federal, por ser considerada a Câmara Alta, as discussões e votações dos projetos de lei de iniciativa do presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3266

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTCU)/TCU/2004

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

197) Com referência à organização e ao funcionamento do Poder Legislativo Federal, julgue os itens seguintes.

O processo de elaboração de leis no sistema bicameral impõe que o projeto aprovado por uma casa seja submetido à outra casa tantas vezes quantas forem as emendas que cada qual introduzir, de modo a garantir iguais poderes ao Senado e à Câmara dos Deputados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3267

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTCU)/TCU/2004

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

198) Com referência à organização e ao funcionamento do Poder Legislativo Federal, julgue os itens seguintes.

Um projeto de lei aprovado e remetido ao presidente da República pode ser vetado no prazo fatal de quinze dias úteis; o veto, por sua vez, será apreciado em sessão conjunta e pode ser rejeitado, caso em que o próprio Congresso Nacional promulga a lei.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/59618

CEBRASPE (CESPE) - Adv (AGU)/AGU/2004

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

199) Julgue o item subseqüente com referência aos princípios constitucionais da administração pública, ao processo legislativo e aos crimes de responsabilidade do Presidente da República e dos Ministros de Estado.

Após a aprovação do projeto de lei de conversão pelo Congresso Nacional e de seu envio à sanção presidencial, permanece em vigência a medida provisória (MP) correspondente, apenas pelo período que lhe reste do prazo de 120 dias contados da data de sua publicação; caso transcorra o período restante de vigência da MP antes da sanção do projeto de lei de conversão, ela será considerada revogada, cabendo ao Congresso Nacional, por decreto legislativo, disciplinar as relações jurídicas dela decorrentes.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1339164

CEBRASPE (CESPE) - AJ (PGDF)/PG DF/Bacharel em Direito/2004

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

200) Considerando que um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional foi enviado ao presidente da República, para que ele o sancionasse ou vetasse, julgue o item seguinte.

Se o presidente da República vetar o projeto, esse veto somente poderá ser rejeitado pela maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1339167

CEBRASPE (CESPE) - AJ (PGDF)/PG DF/Bacharel em Direito/2004

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

201) Considerando que um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional foi enviado ao presidente da República, para que ele o sancionasse ou vetasse, julgue o item seguinte.

Se o presidente não apreciar o projeto no prazo de quinze dias, seu silêncio importará veto tácito.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1340214

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE RR)/PGE RR/2004

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

202) Julgue o item a seguir, com relação ao ordenamento jurídico nacional e estadual vigente.

Nos termos da Constituição da República, os projetos de lei deverão ser aprovados, necessariamente, pelo plenário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1340217

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE RR)/PGE RR/2004

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

203) Julgue o item a seguir, com relação ao ordenamento jurídico nacional e estadual vigente.

No processo de reforma da Constituição por proposta do presidente da República, o Senado deve atuar como Casa revisora.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/63098

CEBRASPE (CESPE) - DP AM/DPE AM/2003

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

204) Julgue o item seguinte, referente ao processo legislativo.

Considerando que a República Federativa do Brasil conta com oitenta e um senadores, é correto afirmar que, para a aprovação de um projeto de lei complementar, é preciso que, no mínimo, quarenta e um senadores votem favoravelmente à sua aprovação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/76139

CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Comunicação Social/Jornalismo/2003

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

205) Acerca do veto presidencial e de sua apreciação pelo Congresso Nacional, julgue o item que se segue.
Um veto presidencial a projeto de lei de iniciativa de um deputado federal somente pode ser rejeitado pelo voto de, pelo menos, dois terços dos senadores e dos deputados federais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/302650

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE RS/TRE RS/Apoio Especializado/Análise de Sistemas/2003

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

206) Texto I

A soberania popular não deve ser, apenas, mais uma peça de retórica. Deve ser um meio eficaz, por intermédio do qual o povo exerça plenamente seus direitos e prerrogativas constitucionais e legais.

Na época de implementação dos direitos sociais, como o direito de moradia, de trabalhar, de viver decentemente, não é mais possível a inclusão de normas programáticas no texto da Constituição da República.

Há necessidade de que os princípios e as normas constitucionais sejam eficazes, produzindo, de logo, os efeitos jurídicos que todos esperam.

Não há, evidentemente, direitos sem garantia. Não basta também a Constituição proclamar uma série de direitos e garantias, se estes e estas não se podem concretizar.

Paulo Lopo Saraiva. ***A soberania popular e as garantias constitucionais****. In:* ***Introdução crítica ao direito****, p.141-2 (com adaptações).*

A respeito do tema do **texto I,** julgue o seguinte item.

Uma das inovações trazidas pela Constituição da República vigente, no que se refere à participação popular no processo das decisões políticas, foi a possibilidade de tramitação de projeto de lei de iniciativa dos cidadãos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1363418

CEBRASPE (CESPE) - PPNS (PETROBRAS)/PETROBRAS/Direito/2003

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

207) No que se refere ao processo legislativo e à recepção de leis pré-constitucionais, julgue o item subseqüente.

A extinção de qualquer ministério ou órgão público federal dar-se-á apenas por lei, de iniciativa de qualquer membro da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1363420

CEBRASPE (CESPE) - PPNS (PETROBRAS)/PETROBRAS/Direito/2003

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

208) No que se refere ao processo legislativo e à recepção de leis pré-constitucionais, julgue o item subseqüente.

A tramitação de projeto de lei de iniciativa do presidente da República terá início na Câmara dos Deputados; se for aprovado segue para o Senado, que não o poderá rejeitar, apenas efetuar sua revisão, apresentando-lhe emendas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/15516

CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Assessoramento Legislativo/Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Processo Legislativo/2002

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

209) Julgue o item a seguir.

O veto presidencial é um instituto aplicável às leis ordinárias, mas não faz parte do processo legislativo referente às leis complementares, pois o número de votos necessário para a aprovação de uma lei complementar é suficiente para rejeitar veto do presidente da República.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1779640

CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Consultor Legislativo/Área I/2002

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

210) Julgue o item que se segue, relativo ao poder e ao processo legislativo.

Considere a seguinte a situação hipotética.

Um deputado apresentou emenda rejeitada na mesma sessão legislativa, sendo que a deliberação da matéria ocorreu em virtude de versar sobre direitos e garantias individuais.

Nessa situação, o procedimento se deu conforme o processo legislativo previsto no direito constitucional brasileiro.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1792278

CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Consultor Legislativo/Área XV/2002

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

211) Uma emenda à Constituição Estadual de determinado estado-membro da Federação, aprovada em 2002, estabeleceu as políticas e diretrizes para o desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica no estado, contemplando, entre outras, as seguintes disposições: (a) obrigação de, na elaboração da lei orçamentária, o Poder Executivo destinar dotações orçamentárias para repasse a entidades privadas pré-determinadas, sem fins lucrativos, e que atuam em atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico; b) estabelecimento de que o estado manterá uma fundação de direito público, atribuindo-lhe a dotação mínima correspondente a 2% da receita tributária, para aplicação no desenvolvimento científico e tecnológico; (c) submissão à Assembléia Legislativa para aprovação dos nomes dos indicados para os cargos de direção das autarquias e fundações públicas estaduais de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico.

Acerca dessa situação hipotética e considerando o sistema constitucional vigente, julgue o item abaixo.

As regras constitucionais básicas do processo legislativo federal são de absorção compulsória, pelos estados-membros, de tudo que lhe diga respeito, tal como ocorre com as normas que enumeram casos de iniciativa legislativa reservada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1794056

CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Consultor Legislativo/Área XVII/2002

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

212) Relata-se nesse trabalho o atual quadro de insuficiência e ineficácia do sistema carcerário brasileiro. Procurou-se analisar a estrutura atual dos presídios no Brasil. Verificou-se que o ingresso de recursos no Fundo Penitenciário Nacional, correspondente às fontes previstas no art. 2.º da Lei Complementar n.º 79/1994, mostrou a evolução da arrecadação das receitas e das dotações orçamentárias da União, de 1994 até 2001, desde a criação do Fundo, no montante de R$ 991,69 milhões, quase um bilhão. Esse montante foi destinado quase exclusivamente à construção de presídios. Muito pouco foi despendido na ressocialização dos presos e das respectivas famílias. (...)

Outro fato importante é reconhecer que os filhos e filhas que nascem no cárcere, assim como aqueles que estão nas instituições para recuperação de menores, perderam os laços familiares ou têm famílias desestruturadas. Dessa forma, deve-se acompanhar o nascimento das crianças geradas nos presídios e aquelas cujas mães estejam presas, para que não estejam no futuro encarceradas, causando mais prejuízos ao país. Recuperar-lhes a auto-estima e aprimorá-los intelectualmente é dever do Estado para inseri-los na sociedade, para que possam tornar-se parecidos com os que tiveram uma vida familiar estruturada ou que tiveram capacidade de não ser mero produto do meio.

TCU. ***Parecer prévio sobre as contas do governo, exercício de 2001****. DOU, 29/7/2002.*

Considerando o texto acima, e tendo em vista o sistema constitucional vigente, julgue o item subsequente.

As leis complementares tratam de matérias que expressamente a Constituição diz serem próprias dessa espécie normativa, caracterizando-se ainda por um processo de elaboração especial em que se exige a maioria absoluta dos votos dos membros das duas Casas do Congresso Nacional em sessão conjunta, presidida pelo presidente da Câmara dos Deputados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1798910

CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Consultor Legislativo/Área XXI/2002

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

213) Ainda com referência ao direito constitucional brasileiro, julgue o item a seguir.

Se o presidente da República sancionar lei regularmente aprovada pelo Congresso Nacional, na qual haja elevação da alíquota do imposto sobre a renda, e se ela for publicada no Diário Oficial do dia 31/12/2002, a cobrança do imposto com a alíquota majorada só poderá validamente ser aplicada sobre os fatos geradores ocorridos a partir de 1.º/1/2004.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2059449

CEBRASPE (CESPE) - Proc MPTCE RN/TCE RN/2002

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

214) Acerca do processo legislativo indireto ou representativo, adotado no Brasil, pelo qual o mandante (povo) escolhe os seus mandatários (parlamentares), que receberão, de forma autônoma, poderes para decidir acerca dos assuntos de sua competência constitucional, julgue o seguinte item.

2 São de observância compulsória pelos estados as regras básicas do processo legislativo federal, por sua implicação com o princípio fundamental da separação e independência dos Poderes, incluindo-se as regras de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo na elaboração de leis que disponham acerca da remuneração de servidores públicos, seu regime jurídico e sua aposentadoria.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/486976

CEBRASPE (CESPE) - Aux J (TJ PE)/TJ PE/2ª Entrância/Assistente Judiciário/2001

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

215) Acerca do processo legislativo, assinale a opção **incorreta**.

a) Iniciativa é o ato que deflagra o processo de criação da lei.
b) Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei.
c) A sanção presidencial a um projeto de lei pode ser expressa ou tácita.
d) Sanção é a discordância do presidente da República com os termos de um projeto de lei.
e) A aprovação de lei ordinária verifica-se por maioria simples.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/48930

CEBRASPE (CESPE) - APF/PF/2000

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

216) Julgue o item a seguir, relativo à Constituição da República.

Considere a seguinte situação hipotética:

Um senador propôs projeto de lei que alteraria as regras da aposentadoria dos policiais federais. Esse projeto foi apreciado pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados, nessa ordem, tendo obtido aprovação por maioria relativa em ambos os casos. Em seguida, o projeto foi enviado ao presidente da República.

Nesse caso, o presidente da República deveria vetar o projeto, em virtude da ocorrência de inconstitucionalidade formal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/54262

CEBRASPE (CESPE) - APF/PF/1997

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

217) Os parlamentares brasileiros, como sabemos, têm a atribuição legítima de modificar a Constituição, nos casos permitidos, com a maioria qualificada de três quintos. Quando os três quintos não são obtidos, isso significa simplesmente, que não há decisão a respeito de reforma constitucional. De modo algum se podem daí inferir falhas no desempenho legislativo que venham a exigir formatos não-ordinários [para as votações de propostas de emenda à Constituição].

Se fosse o caso de apelar para qualquer mecanismo constituinte, que critérios deveríamos adotar para decidir o que deve e o que não deve ser submetido a tal dinâmica extraordinária?

A discussão carece de sentido. As chances de uma reforma política funda, que modifique o núcleo do sistema eleitoral e diminua as margens de liberdade dos parlamentares, são muito reduzidas, quer se trate de um Congresso constituinte ou do Congresso tal como existe. Essa necessidade de mudança pode estar presente no mapa privado de preferências da maioria dos parlamentares. Mas isso tem pouco a ver com seu comportamento em votações.

Com o auxílio do texto, julgue o seguinte item, acerca do processo legislativo.

Considerando que a Constituição da República confere autonomia administrativa e financeira a cada um dos Poderes e define-lhes as competências suponha uma proposta de emenda à Constituição que pretenda atribuir ao Poder Executivo as competências do Senado Federal, extinguindo esse órgão, mas mantendo a Câmara dos Deputados. À luz das normas constitucionais, essa proposta poderia tramitar regularmente no Congresso Nacional, mas, se viesse a ser aprovada, deveria ,ser vetada pelo Presidente da República.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/54264

CEBRASPE (CESPE) - APF/PF/1997

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

218) Em relação ao processo legislativo, julgue o item que se segue.

Qualquer membro do Congresso Nacional pode apresentar anteprojeto de lei acerca de qualquer matéria.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/54266

CEBRASPE (CESPE) - APF/PF/1997

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

219) Em relação ao processo legislativo, julgue o item que se segue.

A regra, na tramitação de projetos de lei, é a de que o projeto aprovado em uma das casas do Congresso Nacional será revisto pela outra e, se aprovado, remetido à sanção presidencial, ou, se sofrer rejeição, arquivado. Se a casa revisora emendar o projeto, este voltará à casa iniciadora. O Presidente da República poderá vetar o projeto aprovado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/54267

CEBRASPE (CESPE) - APF/PF/1997

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

220) Em relação ao processo legislativo, julgue o item que se segue.

Se o Presidente dá República receber projeto aprovado pelo Congresso Nacional e não o vetar expressamente em até quinze dias, seu silêncio terá o efeito de sanção.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/54510

CEBRASPE (CESPE) - PPF/PF/1997

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

221) Com relação ao Poder Legislativo, julgue o item que se segue.

Apesar de a Constituição assegurar a participação popular no processo legislativo, inclusive na fase de iniciativa, não é qualquer cidadão que pode dar início a ele.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/6888

CEBRASPE (CESPE) - AUD (TCU)/TCU/1996

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

222) A respeito dos princípios e dispositivos constitucionais relativos à iniciativa de leis e ao processo legislativo, julgue o seguinte item.

O princípio constitucional da iniciativa legislativa privativa do chefe do executivo federal não se estende, de forma obrigatória, aos chefes dos executivos estaduais, haja vista a inexistência de comando expresso da Constituição Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/6890

CEBRASPE (CESPE) - AUD (TCU)/TCU/1996

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

223) A respeito dos princípios e dispositivos constitucionais relativos à iniciativa de leis e ao processo legislativo, julgue o seguinte item.

O veto do Presidente da República a um projeto de lei encerra sua participação no processo legislativo, já que, se o Congresso Nacional rejeitar o veto, a promulgação da lei será efetivada pelo Presidente do Senado - ou, ante a omissão deste, pelo Vice-Presidente daquela Casa Legislativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3972211

CEBRASPE (CESPE) - Med (TCE RN)/TCE RN/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Processo Legislativo

225) A respeito dos direitos e garantias fundamentais e das competências e atribuições dos Poderes, julgue o item a seguir, à luz da Constituição Federal de 1988 (CF) e do entendimento dos tribunais superiores.

A reserva constitucional da iniciativa para deflagrar o processo legislativo não poderá ser considerada atendida caso parlamentar proponha projeto de lei acerca de matéria de competência privativa do chefe do Poder Executivo, ainda que, simultaneamente, este envie ao Congresso Nacional projeto de lei substancialmente idêntico.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2408988

CEBRASPE (CESPE) - Adv (AGU)/AGU/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Processo Legislativo

237) Considerando as normas da CF e a jurisprudência do STF a respeito das medidas provisórias, assinale a opção **correta.**

a) É possível emenda a projeto de lei de conversão de medida provisória, ainda que a emenda não esteja associada ao tema e à finalidade originais da referida medida.
b) A CF não impõe limitação à prorrogação da vigência de medida provisória, mas determina a sua entrada em regime de urgência nas casas do Congresso Nacional, caso ela não seja apreciada em até 120 dias após sua publicação.
c) Uma vez editada a medida provisória, será imediatamente revogada a legislação anterior.
d) É inconstitucional lei decorrente de conversão de medida provisória cujo conteúdo caracterize a reedição, na mesma sessão legislativa, de outra medida provisória que não tenha sido apreciada pelo Congresso Nacional no prazo estabelecido pela CF.
e) Os pressupostos da relevância e da urgência para a edição de medidas provisórias constituem elementos de natureza política, não se submetendo ao controle judicial.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2452972

CEBRASPE (CESPE) - PFN (PGFN)/PGFN/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Processo Legislativo

238) Com relação às medidas provisórias, assinale a opção correta segundo a CF e a jurisprudência do STF.

a) Os requisitos constitucionais legitimadores da edição de medidas provisórias, vertidos nos conceitos jurídicos indeterminados da relevância e da urgência, submetem-se, apenas em caráter excepcional, ao crivo do Poder Judiciário, em obediência à separação dos Poderes.
b) A lei de conversão pode convalidar os vícios materiais porventura existentes na medida provisória, os quais não poderão ser objeto de análise pelo STF no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade.
c) Medida provisória que implique instituição ou majoração de tributos só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte ao de sua edição se convertida em lei até o último dia do exercício financeiro em que houver sido editada.
d) Não se admite, no atual ordenamento jurídico brasileiro, a existência de uma medida provisória em vigor há mais de vinte anos.
e) O regime de urgência que impõe o sobrestamento das deliberações legislativas das Casas do Congresso Nacional não tem incidência em matérias passíveis de regramento por medida provisória.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2486318

CEBRASPE (CESPE) - NeR (TJ SC)/TJ SC/Remoção/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Processo Legislativo

239) A respeito do processo legislativo brasileiro, assinale a opção **correta.**

a) Segundo o STF, é possível, excepcionalmente, a edição de medidas provisórias que tratem de matéria ambiental, desde que veiculem normas favoráveis ao meio ambiente.
b) Conforme o STF, a sanção do presidente da República poderá convalidar projeto de lei proposto com vício de iniciativa.
c) A CF proíbe emendas parlamentares em projetos de lei de iniciativa exclusiva do presidente da República.
d) Nos termos da CF, é vedada a reedição, na mesma legislatura, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.
e) A CF não poderá ser emendada na vigência de intervenção estadual.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/1939570

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC RJ)/PC RJ/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Processo Legislativo

243) O Tribunal de Justiça decretou medida cautelar de suspensão de mandato eletivo de deputado estadual investigado por organização criminosa prevista no art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção **correta**.

a) Submetida essa decisão judicial do Tribunal de Justiça à Assembleia Legislativa, se a Casa Parlamentar revoga a decisão judicial, cabe reclamação constitucional ao Supremo Tribunal Federal para garantir a autoridade de suas decisões e precedentes.
b) O Poder Judiciário pode suspender mandato eletivo de parlamentar federal sem precisar submeter a decisão judicial à respectiva Casa do Congresso Nacional, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.
c) Essa decisão judicial do Tribunal de Justiça não precisa ser submetida à Assembleia Legislativa por inexistir norma de simetria e de extensão na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
d) Submetida essa decisão judicial do Tribunal de Justiça à Assembleia Legislativa, se a Casa Parlamentar revoga a decisão judicial, não cabe reclamação constitucional ao Supremo Tribunal Federal, porque não há decisões e precedentes para garantir a autoridade do parlamentar.
e) O Poder Judiciário não pode suspender mandato eletivo de parlamentar federal, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2101874

CEBRASPE (CESPE) - Proc DF/PG DF/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Processo Legislativo

244) A respeito dos Poderes Executivo e Judiciário, das funções essenciais à justiça, do processo legislativo e do controle de constitucionalidade, julgue o item subsequente. Nesse sentido, considere que a sigla CLDF, sempre que empregada, se refere à Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Consoante a jurisprudência do STF, ainda que uma lei com vício de iniciativa seja sancionada pelo presidente da República, a sanção não convalidará o vício.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2270077

CEBRASPE (CESPE) - ATrib (Pref Maringá)/Pref Maringá/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Processo Legislativo

245) O presidente da República encaminhou à Câmara dos Deputados um projeto de lei de sua iniciativa exclusiva. Após ampla discussão entre os deputados federais, foi apresentada emenda parlamentar.

Nessa situação, conforme a interpretação do STF, assinale a opção **correta.**

a) É admissível emenda parlamentar nas hipóteses de lei de iniciativa exclusiva do presidente da República, desde que haja pertinência temática e que a emenda não acarrete aumento de despesa.
b) É admissível emenda parlamentar nas hipóteses de lei de iniciativa exclusiva do presidente da República, independentemente de haver pertinência temática e de a emenda acarretar aumento de despesa.
c) Não é admissível emenda parlamentar nas hipóteses de lei de iniciativa exclusiva do presidente da República.
d) É cabível emenda parlamentar nas hipóteses de lei de iniciativa exclusiva do presidente da República, desde que seja subscrito por três quintos dos membros da casa legislativa.
e) Não é admissível emenda parlamentar nas hipóteses de lei de iniciativa exclusiva do presidente da República, mas a eventual sanção presidencial convalidará o vício formal caracterizador da inconstitucionalidade da lei.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/1036242

CEBRASPE (CESPE) - Proc (TCE-RO)/TCE RO/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Processo Legislativo

246) Considerando as disposições da CF e o entendimento do STF acerca dos tribunais de contas, julgue os itens a seguir.

I É possível a extinção de tribunal de contas dos municípios mediante promulgação de emenda à Constituição estadual.

II É vedado aos tribunais de contas sustar diretamente procedimento licitatório realizado pelo Poder Executivo.

III É possível a criação de tribunal de contas municipal, desde que seja observado o princípio da simetria.

IV É vedado aos tribunais de contas requisitar documentos relativos a operações que envolvam recursos públicos, uma vez que esse tipo de documento é protegido pelo sigilo bancário.

Assinale a opção correta.

a) Apenas o item **I** está certo.
b) Apenas o item **II** está certo.
c) Apenas os itens **I, III** e **IV** estão certos.
d) Apenas os itens **II, III** e **IV** estão certos.
e) Todos os itens estão certos.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/536056

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PJC MT)/PJC MT/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Processo Legislativo

247) Uma proposta de emenda constitucional tramita em uma das casas do Congresso Nacional, mas determinados atos do seu processo de tramitação estão incompatíveis com as disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo.
Nessa situação hipotética, segundo o entendimento do STF, terá legitimidade para impetrar mandado de segurança a fim de coibir os referidos atos

a) partido político.
b) governador de qualquer estado da Federação, desde que este seja afetado pela matéria da referida emenda.
c) o Conselho Federal da OAB.
d) o procurador-geral da República.
e) parlamentar federal.

Gabarito: E